ALLONGE

behorende bij de huurovereenkomst, met als ingangsdatum **17 oktober 2005,** tussen **HEMA Vastgoed B.V. (en diens (rechts)opvolgers)** en **HEMA B.V.**, met betrekking tot **Pensmarkt 36, 40-42, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, Sectie G, nummer 6916**

Ondergetekenden,

Median Investment B.V., kantoorhoudende aan het **Ankersmidplein 2, 1506 CK** te **Zaandam**, rechtsgeldig vertegenwoordigd door **de heer M. Tastan**, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer **59219602,**

hierna te noemen "Beoogd Verhuurder",

en

HEMA B.V., kantoorhoudende te **(1033 SB) Amsterdam, NDSM-straat 10** (correspondentie-adres:, Postbus 37110, 1030 AC, Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer **34215639**, omzetbelastingnummer NL814217412B01, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door **de heer J.P. Pouw**,

hierna te noemen "Huurder",

IN AANMERKING NEMENDE DAT:

- er een huurovereenkomst is gesloten tussen **HEMA Vastgoed B.V. (en diens (rechts)opvolgers)** en **Huurder** op **17 oktober 2005** en ingegaan op **1 november 2005** voor de winkelruimte, plaatselijk bekend **Pensmarkt 36, 40-42 te 's-Hertogenbosch,** kadastraal bekend **gemeente 's-Hertogenbosch, Sectie G, nummer 6916**, welke aan partijen genoegzaam bekend is;

- er een drietal aanvullende allonges zijn gesloten tussen **HEMA Vastgoed B.V. (en diens (rechts)opvolgers)** en **Huurder** op respectievelijk **29 november 2005**, **17 juli en 6 september 2006** alsmede **8 en 30 september 2008**, welke aan partijen genoegzaam bekend zijn;

- Beoogd Verhuurder voornemens is om het eigendom van de aandelen van CBRE DHC Den Bosch (Pensmarkt) B.V. te verkrijgen;

- Beoogd Verhuurder en Huurder overeenstemming hebben bereikt over een vernieuwing van de huurvoorwaarden en één en ander in deze allonge wensen vast te leggen.

KOMEN PARTIJEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. **Nieuwe huurtermijn**
De verlenging van de huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van 10 (tien) jaar, ingaande op 1 november 2025 en lopende tot en met 31 oktober 2035. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde periode wordt deze overeenkomst, behoudens opzegging door huurder, voortgezet voor vier aansluitende perioden van telkens 10 (tien) jaar.

2. **Nieuwe huurprijs**
Beoogd Verhuurder en Huurder hebben de nieuwe huurprijs per 1 november 2025 vastgesteld op € 720.000,-- per jaar (zegge: zevenhonderdtwintigduizend euro) te vermeerderen met de wettelijk geldende btw.

3. **Huurprijsaanpassing**
De eerstvolgende mogelijkheid voor huurprijsaanpassing conform artikel 7:303 BW en 7:304 BW kan niet eerder plaatsvinden dan met ingang van 1 november 2035.

4. **Indexering**
De huurprijs wordt jaarlijks per 1 november gewijzigd conform artikel 4.5 van de vigerende huurovereenkomst.

5. **Verbouwing**
Huurder is voornemens om in het gehuurde haar winkelformat volledig te revitaliseren ten behoeve van de implementatie van haar HEMA 100 winkelformule, vergelijkbaar met het format in Maastricht en Leeuwarden. De timing en planning hieromtrent worden door Huurder en Beoogd Verhuurder nader met elkaar in goed overleg overeengekomen. Huurder kan de voorgenomen werkzaamheden, welke onder meer de opgenomen posten in de als Bijlage bijgevoegde conceptbegroting d.d. mei 2025 omvatten, aanvangen na het verkrijgen van de (eventueel) benodigde (lokale) vergunningen.

6. **Investeringsbijdrage**
Huurder ontvangt van Beoogd Verhuurder een eenmalige investeringsbijdrage ter hoogte van € 820.000,-- (zegge: achthonderdtwintigduizend euro) te vermeerderen met btw. Deze bijdrage wordt uiterlijk 10 (tien) werkdagen na heropening van de winkel voor het publiek, na afronding van de verbouwing, aan Huurder uitgekeerd.

7. **Huurvrije periode**
Beoogd Verhuurder verstrekt aan Huurder een huurvrije periode van 3 (drie) kalendermaanden, ingaande op het startmoment van de verbouwing van het gehuurde (beoogde startdatum 1 januari 2027), welke een waarde vertegenwoordigd van tenminste € 180.000,-- (zegge: honderdtachtigduizend euro), exclusief btw.

8. **Gevelvernieuwing**
Beoogd Verhuurder en Huurder spannen zich gezamenlijk in om een nieuwe gevel voor het object te realiseren en werken hierin samen om de vergunningen voor dit traject te verkrijgen. De kosten voor de vernieuwing van de gevel zullen gelijkelijk worden verdeeld tussen Beoogd Verhuurder en Huurder, met een gezamenlijk maximum van € 200.000,- exclusief btw. Ontwerp en uitvoering van de gevelvernieuwing zullen in onderling overleg plaatsvinden, met als streven deze werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren met de verbouwing van het winkelformat. Indien de kosten voor de gevelvernieuwing het bedrag van € 200.000,- exclusief btw overschrijden, behouden zowel Huurder als Beoogd Verhuurder zich het recht voor om af te zien van uitvoering van de gevelvernieuwing.

9. Verduurzaming

Beoogd Verhuurder is voornemens het gebouw te verduurzamen tot een energielabel A. Waar mogelijk zullen de benodigde werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd met de verbouwing van het winkelformat.

10. Vigerende huurovereenkomst

Deze allonge is onlosmakelijk verbonden met de vigerende overeenkomst en de aanvullende allonges. Alle overige voorwaarden overeengekomen in deze overeenkomsten blijven onverkort van kracht.

11. Ontbindende voorwaarde

Deze allonge is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Beoogd Verhuurder het eigendom van de aandelen in CBRE DHC Den Bosch (Pensmarkt) B.V. in 2025 verkrijgt.

Aldus overeengekomen en getekend in **twee**voud:

Zaandam, datum: ___/___/2025

Beoogd Verhuurder:
Median Investment B.V.

……
De heer M. Tastan

Amsterdam, datum: ___/___/2025

Huurder:
HEMA B.V.

……
de heer J.P. Pouw

Bijlagen:
- vigerende huurovereenkomst
- aanvullende allonges
- presentatie HEMA ‘s-Hertogenbosch raming mei 2025

CBRE
CB RICHARD ELLIS

1.1.2
HUUROVEREENKOMST - HEMA
MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

Assetnummer: 19

Huurovereenkomst

inzake

Pensmarkt 36, 40-42

Den Bosch

tussen

HEMA Vastgoed B.V.

en

HEMA B.V.

CBRE
CB RICHARD ELLIS

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld.

ONDERGETEKENDEN

HEMA VASTGOED B.V., gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende aan het adres De Klencke 6 (1083 HH), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33027787 te dezer zake vertegenwoordigd door de heer F.J.M. Gribnau en de heer J.N.M. Zomer,

hierna te noemen 'verhuurder',

EN

HEMA B.V., gevestigd te Amsterdam, aldaar kantoorhoudende aan het adres Frankemaheerd 2 (1102 AN), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33027382, te dezer zake vertegenwoordigd door de heer R.A. van Zetten,

hierna te noemen 'huurder',

ZIJN OVEREENGEKOMEN

Het gehuurde, bestemming

1.1 Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de bedrijfsruimte, hierna 'het gehuurde' genoemd, gelegen te Den Bosch, Pensmarkt 36, 40-42, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie G, nr. 6916, welke bedrijfsruimte nader is aangegeven op de als bijlagen bij deze overeenkomst gevoegde en daarvan deeluitmakende door partijen geparafeerde beschrijving van de staat van het gehuurde (**bijlage 2**), kadastrale tekening (**bijlage 3**) en tekeningen per verdieping (**bijlage 4**) alsmede een meetstaat per verdieping (**bijlage 5**).

1.2 Het gehuurde is als casco verhuurd, tenzij in 8 of elders schriftelijk aanvullend of anders door partijen is overeengekomen.

1.3 Het gehuurde zal door of vanwege huurder worden bestemd om te worden gebruikt als winkelruimte met daarbij behorende secundaire ruimtes waaronder opslag en kantoor- en vergaderruimte, alsmede als horecaruimte en - voorzover toepasselijk - parkeerruimte.

1.4 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in 1.3.

Voorwaarden

2.1 Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ', gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en

HUUROVEREENKOMST HEMA 1.1.4 MICHIEL.COOLEN@CUSHWAKE.COM 25-APR-2025 10:17 UTC

aldaar ingeschreven onder nummer 73/2003, hierna te noemen 'algemene bepalingen' (**bijlage 1**). De inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en verhuurder hebben een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.

2.2 De algemene bepalingen waarnaar in 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

Duur, verlenging en opzegging

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van 23 jaar, ingaande op 1 november 2005 en lopende tot en met 31 oktober 2028.

3.2 Na het verstrijken van de in 3.1 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor 5 aansluitende periodes van 10 jaar, steeds behoudens opzegging door huurder tegen het einde van de initiële of een latere periode. Opzegging door verhuurder is niet eerder mogelijk dan tegen het einde van de laatste periode als bedoeld in dit lid.

3.3 Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van de betreffende huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste één jaar.

3.4 Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

Huurprijs, omzetbelasting, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode

4.1 De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis **€ 528.343,-**

4.2 Partijen zijn een met omzetbelasting belaste verhuur overeengekomen.

4.3 Huurder en verhuurder maken gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur. Huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst, mede ten behoeve van de rechtsopvolger(s) van verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.

4.4 Het boekjaar van huurder loopt van 1 februari tot en met 31 januari.

4.5 Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt om een huurprijsaanpassing te realiseren, wordt de huurprijs jaarlijks, voor het eerst met ingang van één jaar na de ingang van de huurtermijn, aangepast overeenkomstig 9.1 algemene bepalingen en met inachtneming van 9.2 tot en met 9.6 algemene bepalingen alsmede met inachtneming van de limitering conform het bepaalde in 9 van de bijzondere bepalingen.

4.6 De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig 16 algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

4.7.1 De betalingsverplichting van huurder bestaat uit:
- de huurprijs;
- de over de huurprijs verschuldigde omzetbelasting.

4.7.2 Huurder is geen omzetbelasting over de huurprijs meer verschuldigd indien het gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in 19.3.a algemene bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt de in 19.3.a sub I bedoelde vergoeding vastgesteld op de daadwerkelijk door verhuurder geleden schade.

4.8 Per betaalperiode van een kalendermaand bedraagt de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst € 44.028,58, te vermeerderen met de omzetbelasting of, wat de omzetbelasting over de huurprijs betreft, de voor die belasting over de huurprijs in de plaats komende vergoedingen als bedoeld in 19.3.a algemene bepalingen.

4.9 Met het oog op de datum van ingang van de huur, heeft de eerste betaling van huurder betrekking op de periode vanaf de ingang van de huurtermijn tot en met het einde van de betreffende maand en is het over deze eerste periode verschuldigde bedrag gelijk aan de initiële huurprijs per maand, casu quo een evenredig gedeelte daarvan uitgaande van het nog resterende gedeelte van de maand indien de ingang van de huurtermijn niet de eerste dag van een maand is, vermeerderd met de over deze huurprijs verschuldigde omzetbelasting.

4.10 De uit hoofde van deze huurovereenkomst door huurder aan verhuurder te verrichten periodieke betalingen als weergegeven in 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling verschuldigd in euro's en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.

4.11 Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting.

Leveringen en diensten

5. Partijen komen geen door of vanwege verhuurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten overeen.

Bankgarantie

6. Huurder is niet gehouden zekerheid te stellen.

Beheerder

7.1 Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt verhuurder als beheerder op.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient huurder zich voor wat betreft de inhoud en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder te verstaan.

Casco

8.1 Onder 'casco' zoals bedoeld in 1.2 wordt verstaan: het geheel van de constructieve en bouwkundige elementen – zoals, doch niet uitsluitend, funderingen, dragende muren en gebouwscheidende muren, bouwkundige plafonds, daken, gebouwvloeren, kolommen en balken -, alsmede kelders, luifels, gevels, trappen, alle in de dragende muren, gebouwscheidende muren en gevels voorkomende kozijnen, ramen en deuren, alsook dakafwerkingen, goten en bijbehorende afvoeren, trappenhuizen, trappen, vluchtwegen,

nooduitgangen, riolering, bouwkundige kanalen en schoorstenen, de nutsvoorzieningen tot de (hoofd)meter dan wel tot een ander primair aansluitpunt en het buitenterrein.

8.2 Indien het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of een complex behoren tot het gehuurde ook de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen, zoals gemeenschappelijke verkeersruimten en gemeenschappelijke technische installaties, zij het dat met betrekking tot de gemeenschappelijke delen de kosten van onderhoud, herstel, vernieuwing, inspectie en keuring zoals bedoeld in 13 van de algemene bepalingen voor rekening van verhuurder zijn.

Bijzondere bepalingen

Indexering

9. De indexering als bedoeld in 4.5 is gelimiteerd als volgt:
- het indexpercentage tot en met 4% wordt volledig berekend;
- het indexpercentage tussen 4% en 6% wordt voor 50% berekend;
- het indexpercentage boven 6% wordt niet berekend.

Vervanging onderdelen en vernieuwing installaties

10. De technische installaties (voor zover aanwezig, zoals, doch niet uitsluitend sprinklersystemen, liften, roltrappen, centrale verwarmings- en luchtbehandelingsinstallaties, beveiligingssystemen) vormen geen deel van het gehuurde. De kosten van vervanging van onderdelen en vernieuwing van de technische installaties zijn voor rekening van huurder. Huurder is niet verplicht aan het einde van de huurperiode de technische installaties te verwijderen of enige werkzaamheden uitgevoerd in verband met de technische installaties ongedaan te maken.

Renovatie

11. Het bepaalde in 14.2, 14.4 en 14.5 van de algemene bepalingen is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt het bepaalde in de wet. Alle werkzaamheden en iedere renovatie die verhuurder wenst uit te voeren zal geschieden in goed overleg tussen huurder en verhuurder, waarbij verhuurder bij de tijdsplanning (laagseizoen, na winkelsluiting, op dagen dat de winkel gesloten is) rekening zal houden met de commerciële belangen van huurder. Daarbij zal verhuurder de werkzaamheden steeds zo plannen dat de hinder die huurder daardoor ondervindt wordt geminimaliseerd.

Opzegging dringend eigen gebruik

12. Partijen komen overeen dat het verhuurder niet is toegestaan deze huurovereenkomst op te zeggen op grond van dringend eigen gebruik (ex art. 7:296.1.b BW) en evenmin op grond van de algemene belangenafweging indien de materiële grondslag daarvoor is dringend eigen gebruik.

Onderverhuur, indeplaatsstelling, exploitatie, bestemming

13.1 In afwijking van het bepaalde in de algemene bepalingen (i.h.b. 6.1, 6.4 en 8) is huurder gerechtigd het gehuurde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan derden.

13.2 Huurder is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst over te dragen aan een dochtermaatschappij, zoals omschreven in artikel 2:24a BW, of aan een groepsmaatschappij, zoals omschreven in artikel 2:24b BW.

13.3 Huurder is niet verplicht het gehuurde steeds daadwerkelijk te (laten) gebruiken en ingericht te hebben. Gedurende de periode dat dit aan de orde is, is huurder verplicht om het gehuurde te beveiligen tegen kraak.

13.4 In aanvulling op het bepaalde in 1.3 geldt dat huurder tevens gerechtigd is om het gehuurde te gebruiken en/of door derden te laten gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in 1.3. mits deze doeleinden publiekrechtelijk zijn toegestaan. Verhuurder staat niet in voor de geschiktheid van het gehuurde voor dergelijk afwijkend gebruik.

Wijzigingen gehuurde, oplevering

14.1 In afwijking van het bepaalde in de algemene bepalingen (i.h.b. 6.13.2 en 10.1.1) is huurder bevoegd om voor eigen rekening en risico in, aan en/of op het gehuurde al dan niet technische en/of constructieve wijzigingen en/of toevoegingen aan te brengen (zoals, niet-limitatief: het aanbrengen c.q. plaatsen, verplaatsen of verwijderen van doorgangen, vaste trappen, lift(schacht)en en roltrappen, alsmede de in verband daarmee noodzakelijke aanpassingen in muren en vloeren).

14.2 Indien het wijzigingen en/of toevoegingen van constructieve aard aan het casco betreffen, met uitzondering van funderingen en/of daken, zal huurder het voornemen daartoe tenminste twee maanden voor aanvang van de geplande werkzaamheden melden aan verhuurder. Huurder heeft met betrekking tot deze werkzaamheden niet het in 14.1 bedoelde recht indien daardoor de beleggingswaarde van het gehuurde naar objectieve maatstaven materieel vermindert. Indien het wijzigingen en/of toevoegingen van constructieve aard aan funderingen en/of daken betreft, heeft huurder daartoe vooraf toestemming van verhuurder nodig, welke toestemming niet dan op redelijke gronden kan worden geweigerd.

14.3 Huurder is bij het einde van de huurovereenkomst niet verplicht tot het ongedaanmaken van wijzigingen en/of toevoegingen met betrekking tot de volgende posten:
- vloeren (waaronder tevens wordt begrepen een eventuele – al dan niet betegelde – afdekvloer);
- plafonds (al dan niet verlaagde systeemplafonds);
- verlichting (waaronder tevens worden begrepen leidingen, bekabeling en armaturen).

(Licht)reclames, daken

15.1 In afwijking van het bepaalde in de algemene bepalingen zaken, omvat het huurgenot van huurder tevens het exclusieve gebruik van de daken van het gehuurde. Het bepaalde in 6.6 van de algemene bepalingen is niet van toepassing.

15.2 Voor het huurgenot van de daken van het gehuurde geldt in aanvulling op het bepaalde in 1.3, dat de daken tevens zijn bestemd om door huurder voor eigen rekening en risico te worden gebruikt voor de plaatsing van (licht)reclame's, alsmede voor de plaatsing (al dan niet door casu quo ten behoeve van derden) van antennes, zendmasten en dergelijke opstellingen, mits dat gebeurt binnen de terzake relevante wet- en regelgeving. Hiervoor heeft huurder derhalve geen toestemming van verhuurder nodig

15.3 Het in 15.2 bepaalde ten aanzien van (licht)reclames geldt tevens voor de overige buitenzijden van het gehuurde (derhalve andere delen dan de daken).

Aansprakelijkheid voor gebreken

16.1 In afwijking van de laatste volzin van 11.1 van de algemene bepalingen, zal huurder verhuurder op de hoogte stellen van gebreken of dreigende gebreken zoals daar bedoeld binnen een redelijke termijn nadat huurder kennis heeft genomen van het gebrek of de dreiging.

16.2 Het bepaalde in 11 leden 2, 3, 5, 6, 8 en 9 van de algemene bepalingen is niet van toepassing. In plaats daarvan geldt het bepaalde in de wet. Het bepaalde in 11.4 van de algemene bepalingen is niet toepasselijk indien huurder op grond van deze huurovereenkomst of een bijlage of allonge bij deze huurovereenkomst jegens verhuurder gerechtigd is tot de betreffende gedraging of nalatigheid.

Voorkeursrecht van koop

17.1 Huurder heeft gedurende de looptijd van deze huurovereenkomst (verlengingen daaronder begrepen) een voorkeursrecht van koop met betrekking tot het gehuurde. Dit geldt zowel indien het gehuurde gedeeltelijk of zelfstandig wordt verkocht, als indien het gehuurde (waarmee in voorkomende gevallen steeds tevens wordt bedoeld een gedeelte van het gehuurde) wordt verkocht als onderdeel van een groter geheel of in combinatie met andere onroerende zaken.

17.2 Met verkoop wordt in dit verband steeds tevens bedoeld iedere andere rechtshandeling met een zakenrechtelijk en/of een obligatoir karakter die materieel tot een vergelijkbaar gevolg leidt.

17.3 In geval van voorgenomen verkoop zoals bedoeld in dit artikel, is verhuurder verplicht huurder het gehuurde onvoorwaardelijk aan te bieden zodra verhuurder met een derde overeenstemming heeft over de prijs en alle overige voorwaarden en condities waarvoor verhuurder het gehuurde casu quo het grotere geheel wenst te verkopen aan een derde. De aanbieding van verhuurder aan huurder dient identiek te zijn aan de voorwaarden waarop verhuurder voornemens is het gehuurde aan de betreffende derde te verkopen, waarbij de termijn van levering niet langer mag zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de aanbieding aan huurder. De aanbieding dient plaats te vinden per deurwaardersexploot aan het statutaire adres van huurder zoals dat op het betreffende moment staat vermeld in het handelsregister. Bij de aanbieding dient een afschrift te zijn gevoegd van de (voorwaardelijke) koopovereenkomst met de derde waarin alle afspraken dienen te zijn vermeld die terzake van de (voorgenomen) verkoop met de andere partij zijn gemaakt. De koopovereenkomst met de derde dient een opschortende voorwaarde te bevatten in verband met het voorkeursrecht van huurder.

17.4 Na ontvangst van de aanbieding zal huurder verhuurder binnen 31 dagen informeren of de aanbieding wordt aanvaard.

17.5 In geval van afwijzing van de aanbieding door huurder alsmede bij gebreke van een tijdige reactie van de zijde van huurder, is verhuurder gerechtigd het gehuurde binnen 180 dagen na ontvangst van de afwijzing van huurder te verkopen aan een derde voor de prijs en de voorwaarden en condities conform het aanbod aan huurder. Het staat verhuurder uitdrukkelijk niet vrij om het gehuurde aan een derde te verkopen voor een lagere prijs of op andere voorwaarden en/of condities, ook niet als verhuurder van oordeel is dat die andere voorwaarden meer bezwarend voor de koper zijn. Steeds indien verhuurder voornemens is het gehuurde te verkopen aan een derde voor een lagere prijs of op andere voorwaarden en/of condities dan de aanbieding aan huurder, is verhuurder gehouden het voorkeursrecht van huurder zoals omschreven in dit artikel opnieuw te respecteren.

17.6 Indien binnen de termijn van 180 dagen zoals bedoeld in 17.5 geen onvoorwaardelijke verkoop aan een derde plaatsvindt, is de betreffende voorgenomen verkoop wederom onderhevig aan het voorkeursrecht van huurder en is verhuurder opnieuw gehouden tot het bepaalde in dit artikel.

17.7 Het voorkeursrecht van huurder eindigt niet door afwijzing van een aanbod van verhuurder, noch door overdracht van het gehuurde aan een derde. In geval van overdracht aan een derde, is de betreffende derde op zijn beurt gebonden aan het bepaalde in deze overeenkomst, waaronder dit artikel.

17.8 In geval van schending van het voorkeursrecht van huurder zoals beschreven in dit artikel, verbeurt verhuurder een onmiddellijk opeisbare boete van één maal de op dat moment geldende jaarhuur van het gehuurde, onverminderd het recht van huurder op vergoeding van meerdere schade en nakoming.

Vereniging van Eigenaren of Coöperatie

18. Wanneer het gehuurde deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE) of een Coöperatie, zal verhuurder volledig aan huurder doorbelasten, de door verhuurder aan de VvE of Coöperatie te betalen (aandeel in de) kosten, zulks met uitzondering van de kosten die betrekking hebben op onderhoud, herstel e.d. aan/van het casco (zoals mede beschreven in 8.2) en/of op de opstalverzekering, welke voor rekening van verhuurder zijn. Het staat verhuurder niet vrij om zonder voorafgaand overleg met huurder ter zake te hebben gehad, in te stemmen met een substantiële verhoging van de bijdrage aan de betreffende VvE of Coöperatie.

Einde bestaande huurovereenkomst

19. Met het ondertekenen van deze overeenkomst eindigt de bestaande huurovereenkomst tussen partijen met betrekking tot het gehuurde (waaronder tevens worden begrepen alle daarmee verband houdende overeenkomsten tussen partijen) met ingang van de datum waarop de huurtermijn conform de onderhavige overeenkomst ingaat.

Herbouw bij tenietgaan

20. Zodra een gebrek het genot dat huurder mocht verwachten geheel of grotendeels onmogelijk maakt, bijvoorbeeld bij geheel of grotendeels tenietgaan van het gehuurde, heeft verhuurder niet de bevoegdheid de huurovereenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen. Verhuurder is dan jegens huurder verplicht het gehuurde, voor zoveel als mogelijk is in de oorspronkelijke gedaante te herbouwen. Verhuurder is verplicht het gehuurde daartoe steeds afdoende te verzekeren. Gedurende de periode dat huurder het genot ontbeert, is huurder niet verplicht tot enige (huur-)betaling, onverlet de mogelijke aanspraken op schadevergoeding.

Kettingbeding

21. Verhuurder zal alle bepalingen in deze huurovereenkomst in geval van verkoop van het gehuurde bij wijze van kettingbeding opleggen aan de opvolgende eigenaar, op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter grootte van één maal de op dat moment geldende jaarhuur van het gehuurde, onverminderd het recht van huurder op vergoeding van meerdere schade.

CBRE
CB RICHARD ELLIS

Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Amsterdam op 17 oktober 2005

HEMA Vastgoed B.V.
F.J.M. Gribnau

HEMA B.V.
R.A. van Zetten

HEMA Vastgoed B.V.
J.N.M. Zomer

Bijlagen:

1. algemene bepalingen
2. beschrijving van de staat van het gehuurde
3. kadastrale tekening van de gehuurde bedrijfsruimte
4. tekeningen van de gehuurde bedrijfsruimte per verdieping
5. meetstaat per verdieping

Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW' als genoemd in 2.1.

HEMA B.V
R.A. van Zetten

1.1.2 HUUROVEREENKOMST - HEMA MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM 25-APR-2025 10:12 UTC

Aan: Hema Vastgoed B.V.
Mavoma B.V.

Amsterdam, 29 november 2005

Voor de goede orde bevestigt ondergetekende als huurder van 57 winkelruimten, partijen genoegzaam bekend, dat zij geen gebruik zal maken van het in artikel 17 van de betreffende huurovereenkomsten beschreven voorkeursrecht indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de voorgenomen verkoop vindt plaats vóór ultimo 2007 en in het kader van een reorganisatie van verhuurder en/of de groep (in de zin van artikel 2:24b BW) waartoe verhuurder behoort;
b. de opvolgend verhuurder behoort tot dezelfde groep (in de zin van artikel 2:24b BW) waartoe verhuurder behoort;
c. de uiteindelijke zeggenschap (zeggenschap als bedoeld in de SER Fusiegedragsregels, ongeacht of deze van toepassing zijn) over verhuurder en/of over het gehuurde wijzigt niet;
d. de opvolgend verhuurder zal schriftelijk hebben verklaard te zijn gebonden aan alle bepalingen uit hoofde van de huurovereenkomst (inclusief het in artikel 21 van de huurovereenkomst bedoelde kettingbeding); en
e. huurder wordt voorafgaand schriftelijk van de voorgenomen reorganisatie in kennis gesteld met verstrekking van de nodige gegevens waaruit afgeleid kan worden dat aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

In het geval dat, vóór ultimo 2007, door contractsovername een nieuwe huurder in de plaats van de huurder wordt gesteld, zal deze opvolgende huurder schriftelijk verklaren gebonden te zijn aan het hiervoor bepaalde.

Hoogachtend,

Hema B.V.
Voor deze: Unilever B.V.
Voor deze: R.M. van der Mark

HUURCONTRACT HEMA
MICHIEL.BOONEN@USHWAKE.COM
25-APR-2025 12:12 UTC

Aanhangsel behorende bij de in oktober 2005 gesloten huurovereenkomsten tussen de volgende vennootschappen: Hema Vastgoed B.V., Mavoma B.V., als 'verhuurder' enerzijds en de vennootschap Hema B.V. als 'huurder' anderzijds

De ondergetekenden,

Overwegende:

Tussen ondergetekenden Hema Vastgoed B.V. en Mavoma B.V., als 'verhuurder' enerzijds en Hema B.V. als 'huurder' anderzijds zijn in oktober 2005 57 huurovereenkomsten gesloten betreffende de bedrijfsruimten ex artikel 7: 290 BW waarin ondergetekende Hema B.V. haar bedrijf uitoefent; de betreffende huurovereenkomsten zijn partijen genoegzaam bekend en zullen hierna worden aangeduid als 'de huurovereenkomsten'.

zijn overeengekomen als volgt:

1. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 1.5 toegevoegd:

   "Huurder zal de vloer van het gehuurde niet zwaarder belasten dan volgens de geldende voorschriften is toegestaan en/of dan technisch mogelijk is zonder schade te doen ontstaan."

2. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 8.3 toegevoegd:

   "Met "de pui" wordt in het kader van deze huurovereenkomst bedoeld: de normale voor het publiek bestemde in- en uitgang(en) van het gehuurde alsmede de etalage(s) op straatniveau en voorts – voorzover aanwezig – het deel van de pui dat optisch als één bouwkundige eenheid doorloopt van de verdieping op straatniveau naar (een) hogere verdieping(en) van het gehuurde. De pui behoort niet tot het "casco" zoals gedefinieerd in de huurovereenkomst".

3. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 10.2 toegevoegd (met vernummering van het bestaande artikel 10 tot artikel 10.1):

   "Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst geen aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding terzake (veranderingen en/of toevoegingen aan) niet-verwijderde technische installaties en/of terzake niet-ongedaangemaakte werkzaamheden uitgevoerd in verband met de technische installaties."

4. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 11.3 toegevoegd:

   "Bij de planning van alle voorkomende werkzaamheden (ook voor regulier onderhoud of voor regulier herstel) wordt niet alleen rekening gehouden met de commerciële belangen van huurder, doch ook met die van verhuurder."

5. Aan artikel 13.1 van de huurovereenkomsten wordt toegevoegd:

"Huurder vrijwaart verhuurder van alle eventuele nadelige gevolgen van fysieke schade die eventueel door een onderhuurder/gebruiker aan het gehuurde is toegebracht of die is veroorzaakt door het gebruik door onderhuurder/gebruiker, en stelt verhuurder in voorkomend geval schadeloos."

6. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 14.4 toegevoegd:

   "Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst geen aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding terzake niet-ongedaangemaakte wijzigingen en/of toevoegingen, noch terzake andere in het gehuurde achtergelaten zaken."

7. Aan artikel 15.2 van de huurovereenkomsten wordt toegevoegd:

   "De laatste volzin van artikel 13.1 is van overeenkomstige toepassing."

8. Aan de huurovereenkomsten wordt als nieuw artikel 22 toegevoegd:

   "Verhuurder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade geleden door huurder die niet ontstaan is als gevolg van schuld of nalatigheid van verhuurder".

9. Aan artikel 20, tweede volzin van de huurovereenkomst wordt toegevoegd aan het slot:

   "(...) behouders overmacht aan de zijde van de verhuurder".

10. Partijen zullen opdracht geven tot het vervaardigen van de nodige notarieel gewaarmerkte kopieën van de onderhavige allonge ter aanhechting aan alle in omloop zijnde exemplaren van de betrokken individuele huurovereenkomsten.

Aldus overeengekomen en opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Amsterdam op 29 november 2005.

Verhuurder (Hema Vastgoed B.V.) (Mavoma B.V.)	Huurder (Hema B.V.)
J.N.M. Romek	

HUUROVEREENKOMST - HEMA
MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

"Huurder vrijwaart verhuurder van alle eventuele nadelige gevolgen van fysieke schade die eventueel door een onderhuurder/gebruiker aan het gehuurde is toegebracht of die is veroorzaakt door het gebruik door onderhuurder/gebruiker, en stelt verhuurder in voorkomend geval schadeloos."

6. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 14.4 toegevoegd:

   "Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst geen aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding terzake niet-ongedaangemaakte wijzigingen en/of toevoegingen, noch terzake andere in het gehuurde achtergelaten zaken."

7. Aan artikel 15.2 van de huurovereenkomsten wordt toegevoegd:

   "De laatste volzin van artikel 13.1 is van overeenkomstige toepassing."

8. Aan de huurovereenkomsten wordt als nieuw artikel 22 toegevoegd:

   "Verhuurder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade geleden door huurder die niet ontstaan is als gevolg van schuld of nalatigheid van verhuurder".

9. Aan artikel 20, tweede volzin van de huurovereenkomst wordt toegevoegd aan het slot:

   "(...) behouders overmacht aan de zijde van de verhuurder".

10. Partijen zullen opdracht geven tot het vervaardigen van de nodige notarieel gewaarmerkte kopieën van de onderhavige allonge ter aanhechting aan alle in omloop zijnde exemplaren van de betrokken individuele huurovereenkomsten.

Aldus overeengekomen en opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Amsterdam op 29 november 2005.

Verhuurder (Hema Vastgoed B.V.) (Mavoma B.V.)	Huurder (Hema B.V.)
_____	_____
	Voor deze: Ulrikawe B.V. Voor deze: R.M. van der Mark

HUUROVEREENKOMST HEMA
MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE
en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 73/2003. Iedere aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door de ROZ uitgesloten.

Casco
1. Onder huur als casco wordt verstaan, de huur van de constructieve bouwvloer(en), het/de constructieve plafond(s), de bouwmuren zonder pui(en), doch inclusief de in de bouwmuren aanwezige kozijnen, ramen en deuren, de nutsvoorzieningen tot waar de (hoofd)meter is/komt dan wel tot een ander primair aansluitpunt, alsmede het (basis) sprinklernet en trappen indien deze door of vanwege verhuurder zijn aangebracht.

Staat
2. Het gehuurde is/wordt bij aanvang van de huur opgeleverd en door huurder aanvaard in de staat waarin het zich dan bevindt. Die staat wordt door of vanwege huurder en verhuurder vastgelegd in een als bijlage aan de huur- overeenkomst toe te voegen en door partijen geparafeerd proces-verbaal van oplevering, welk proces-verbaal deel uitmaakt van de huurovereenkomst. Mocht er bij aanvang van de huurovereenkomst geen proces-verbaal van op-levering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde geacht te zijn opgeleverd en aanvaard in de staat die huurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

Gebrek
3. Er is sprake van een gebrek van het gehuurde als het gezien de staat of gezien een eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid niet aan huurder het genot kan verschaffen dat huurder daarvan bij het aangaan van de huurovereenkomst mag verwachten.

Inspectie in verband met de geschiktheid
4. Huurder is verplicht het gehuurde voor het aangaan van de huurovereenkomst grondig te inspecteren om na te gaan of het gehuurde geschikt is of door huurder geschikt kan worden gemaakt voor de bestemming die huurder daaraan moet geven. Verhuurder heeft de geschiktheid van het gehuurde niet onderzocht en is enkel gehouden huurder op de hoogte te stellen van aan verhuurder bekende gebreken waarvan hij weet dat die aan de geschiktheid afbreuk doen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die verhuurder niet kende en niet behoorde te kennen.

Deskundigheid
5. Indien huurder of verhuurder onvoldoende deskundig is, dan is hij verplicht om zich bij het opmaken van het proces-verbaal van oplevering van het gehuurde en bij de inspectie als bedoeld in 4 te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.

Gebruik
6.1 Huurder zal het gehuurde - gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst - daadwerkelijk, geheel, behoorlijk en zelf gebruiken uitsluitend overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming. Huurder zal hierbij bestaande beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen en de van overheidswege en vanwege de nutsbedrijven gestelde of nog te stellen eisen (waaronder eisen ten aanzien van het bedrijf van huurder, ten aanzien van het gebruik van het gehuurde, alsmede ten aanzien van alles wat in of aan het gehuurde aanwezig is) in acht nemen. Huurder zal het gehuurde voorzien en voorzien houden van voldoende inrichting en inventaris. Onder nutsbedrijven wordt in deze huurovereenkomst tevens verstaan soortgelijke bedrijven die zich bezig houden met de levering, het transport en de meting van het verbruik van energie, water e.d.
6.2 Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen alsmede naar de gebruiken omtrent huur en verhuur, de voorschriften van de overheid, van de nutsbedrijven en de verzekeraars. Huurder mag ten aanzien van werkzaamheden die betrekking hebben op beveiliging, brandpreventie en lifttechniek, slechts bedrijven in-schakelen waarmee verhuurder tevoren heeft ingestemd en die zijn erkend door het Nationaal Centrum voor Preventie

(NCP) respectievelijk door de Stichting Nederlands Instituut voor Lifttechniek. Als in het kader van door of vanwege verhuurder te verzorgen leveringen en diensten is overeengekomen dat de hierboven weergegeven werkzaamheden in opdracht van verhuurder geschieden, mag huurder die werkzaamheden niet zelf (laten) uitvoeren. Huurder zal zich te allen tijde houden aan de gebruiksvoorschriften die door deze bedrijven worden afgegeven. Eveneens zal huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen in acht nemen door of namens verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Hiertoe behoren ook de aanwijzingen met betrekking tot onderhoud, aanzien, geluidsniveau, orde, brandveiligheid, parkeergedrag en het goed functioneren van de installaties respectievelijk het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

6.3 Huurder mag bij het gebruik van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.

6.4 Huurder zal het gehuurde overeenkomstig de aard van het door hem daarin uitgeoefende bedrijf binnen de door de bevoegde instantie vastgestelde openingstijden voor het publiek geopend houden en daarin daadwerkelijk zijn bedrijf uitoefenen:

- indien het gehuurde deel uitmaakt van een winkelcentrum of winkelstraat tenminste gedurende de door verhuurder, na overleg met huurder, te bepalen reguliere openingstijden. Bij aanwezigheid van een winkeliersvereniging stelt verhuurder de reguliere openingstijden vast na overleg met die vereniging. Wat betreft ruimere openingstijden, koopavonden en koopzondagen zal huurder zich conformeren aan besluiten dienaangaande van de winkeliersvereniging en bij het ontbreken daarvan aan die van verhuurder. De aan de ruimere openingstijden verbonden kosten zijn voor rekening van de huurders die van de ruimere openingstijden gebruik (moeten) maken.
- indien het gehuurde geen deel uitmaakt van een winkelcentrum of winkelstraat gedurende de gebruikelijke openingstijden voor vergelijkbare ruimten.

6.5 Huurder heeft het recht en de plicht tot het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen en diensten welke in het belang van het goed functioneren van het gebouw of complex waartoe het gehuurde behoort, ter beschikking zijn of zullen zijn.

6.6 Voor het plaatsen van (licht-) reclame, aanduidingen, antenne-installaties of andere doeleinden heeft verhuurder het recht om voor zichzelf, voor huurder(s) of derden te beschikken over de daken, buitengevels, de niet voor publiek of huurder toegankelijke ruimten, de onroerende aanhorigheden binnen het gebouw of complex, alsook over de tuinen en erven van dat gebouw of complex. Als verhuurder van dit recht gebruik wenst te maken zal verhuurder huurder hierover tevoren informeren en zal verhuurder bij de uitoefening van dit recht rekening houden met de belangen van huurder.

6.7 Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat huurder het gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de huuringangsdatum en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder.

(Overheids)voorschriften en vergunningen

6.8.1 Huurder is verantwoordelijk voor, en zorgt zelf voor de vereiste ontheffingen en/of vergunningen, waaronder gebruiksvergunningen in verband met de uitoefening van het bedrijf, waarvoor het gehuurde wordt gebruikt en/of is bestemd. De daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van huurder. Weigering of intrekking daarvan zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst of tot enige andere of verdere actie tegen verhuurder.

6.8.2 Bij aanvang van de huurovereenkomst dient huurder zelf te onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de bestemming die huurder aan het gehuurde moet geven. Indien op grond van overheidsvoorschriften of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de huurovereenkomst of op een later tijdstip in, op, of aan het gehuurde wijzigingen of voorzieningen nodig zijn in verband met de bestemming die huurder aan het gehuurde wil geven of heeft gegeven, dient huurder die wijzigingen of voorzieningen op zijn kosten uit te voeren, zulks na voorafgaande toestemming van verhuurder.

6.8.3 Indien aan, in of op het gehuurde in verband met het daarin uitgeoefende bedrijf, of in verband met de daaraan gegeven of te geven bestemming, wijzigingen of voorzieningen noodzakelijk zijn, is huurder onverminderd het in 6.9.1 t/m 6.9.3 en 6.13.1 t/m 6.13.7 bepaalde ervoor aansprakelijk dat bij de uitvoering van de werkzaamheden voldaan wordt aan ter zake door de overheid of andere daartoe bevoegde instanties gestelde of te stellen eisen. Huurder is ervoor aansprakelijk dat blijvend aan de vereisten van/in de afgegeven of af te geven vergunningen wordt voldaan. Verhuurder vrijwaart huurder derhalve niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of tot het treffen van maatregelen.

Milieu

6.9.1 Wanneer bij aanvang van de huurovereenkomst een milieu-onderzoek ter zake van het gehuurde is ingesteld, en tijdens de duur van de huurovereenkomst of direct na de beëindiging van de huurovereenkomst - bij een gelijkwaardig onderzoek - onder, in, aan of rondom het gehuurde hogere concentraties van een of meer stoffen dan die waarop het eerdere onderzoek betrekking had, worden aangetroffen, dan dient de huurder de uit de verontreiniging voortvloeiende schade te vergoeden en is huurder ten opzichte van verhuurder aansprakelijk voor kosten die verband houden met het opheffen van die verontreiniging of het treffen van maatregelen.

Huurder vrijwaart verhuurder ter zake tegen aanspraken van derden, daaronder begrepen overheidsinstanties.
6.9.2 Het gestelde in 6.9.1 is niet van toepassing indien huurder aantoont dat de verontreiniging niet door toedoen of nalatigheid van hem, zijn personeel dan wel personen of zaken die huurder onder zijn toezicht heeft, is ontstaan, noch een omstandigheid betreft die huurder kan worden toegerekend.
6.9.3 Verhuurder vrijwaart huurder niet tegen (overheids)bevelen tot nader onderzoek of het treffen van maatregelen.

Afvalstoffen/chemisch afval
6.10 Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij de niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties.

Promotionele activiteiten
6.11.1 Indien is overeengekomen dat huurder periodiek een bedrag als bijdrage aan verhuurder dient te betalen voor de promotie van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is verhuurder verplicht dit bedrag als zodanig aan te wenden. Indien er een door verhuurder geaccepteerde winkeliersvereniging of andere geaccepteerde collectiviteit functioneert, die als hoofddoel heeft de gezamenlijke promotie van het gebouw of complex, waarvan het gehuurde deel uitmaakt, kan deze een promotieplan bij verhuurder indienen. Verhuurder stelt de promotiebijdragen of een gedeelte daarvan ter beschikking aan de vereniging of collectiviteit op basis van een door verhuurder goedgekeurd promotieplan. Voor zover er geen dan wel geen goedgekeurd promotieplan is worden de promotiebijdragen besteed door verhuurder, nadat daarover overleg tussen verhuurder en die winkeliersvereniging of collectiviteit heeft plaatsgehad.
6.11.2 Indien er een door verhuurder geaccepteerde winkeliersvereniging of andere geaccepteerde collectiviteit functioneert, die als hoofddoel heeft de gezamenlijke promotie van het gebouw, het complex, het winkelcentrum of de winkelstrip waarvan het gehuurde deel uitmaakt of waartoe het gehuurde behoort, zal huurder zich daarbij aansluiten.
6.11.3 Het is huurder niet toegestaan mee te werken aan het tot stand komen van reglementen, besluiten e.d. van een collectiviteit van huurders of gebruikers welke in strijd zijn met de huurovereenkomst.

Appartementsrecht
6.12.1 Indien het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, is of wordt gesplitst in appartementsrechten, zal huurder de uit de splitsingsakte en reglementen voortvloeiende voorschriften omtrent het gebruik in acht nemen. Hetzelfde geldt indien het gebouw of complex eigendom is of wordt van een coöperatie.
6.12.2 Verhuurder zal, voor zover dat in zijn vermogen ligt, niet meewerken aan het tot stand brengen van voorschriften die in strijd zijn met de huurovereenkomst.
6.12.3 Verhuurder draagt er zorg voor dat huurder in het bezit wordt gesteld van de in 6.12.1 bedoelde voorschriften omtrent het gebruik.

Verbodsbepalingen en voorschriften van orde
6.13.1 Het is huurder niet toegestaan:
a. in, op, aan of in de directe omgeving van het gehuurde milieugevaarlijke zaken te hebben, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare;
b. vloeren van het gehuurde en van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt hoger te belasten dan bouwtechnisch toelaatbaar is of in de huurovereenkomst is aangegeven;
c. het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt, schade aan het gehuurde kan ontstaan of het aanzien van het gehuurde kan worden geschaad, waaronder mede wordt verstaan het gebruiken van transportmiddelen waardoor vloeren en wanden kunnen worden beschadigd;
d. wijzigingen of voorzieningen aan te brengen in, op of aan het gehuurde die in strijd zijn met voorschriften van de overheid en van de nutsbedrijven dan wel met de voorwaarden waaronder de eigenaar van het gehuurde de eigendom van het gehuurde heeft verworven of met andere beperkte rechten, of die voor andere huurders of omwonenden tot overlast leiden dan wel deze hinderen in hun gebruik.
6.13.2.1 Huurder zal verhuurder te allen tijde tijdig schriftelijk informeren over elke verandering of toevoeging die huurder in, aan of op het gehuurde wenst aan te brengen of te hebben, zoals naamsaanduidingen, reclames, borden, aankondigingen, publicaties, opstallen, getimmerten, uitstallingen, emballage, goederen, automaten, verlichting, zonwering, rolluiken, antennes met toebehoren, vlaggenmasten, het ondoorzichtig maken van ruiten e.d.
6.13.2.2 Onder veranderingen en toevoegingen wordt mede verstaan het aanbrengen van gaten in de gevels, vloeren en wanden.
6.13.2.3 Huurder heeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder nodig voor het geheel of gedeeltelijk veranderen van de inrichting of gedaante van het gehuurde, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd.
6.13.2.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen verleent verhuurder geen toestemming voor veranderingen en toevoegingen die huurder wenst aan te brengen, indien deze bij het einde van de huur niet zonder schade aan het

gehuurde en niet zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt of wanneer deze veranderingen en toevoegingen niet noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde.
6.13.2.5 Verhuurder heeft het recht om met betrekking tot door huurder gewenste veranderingen of toevoegingen voorschriften te geven, zoals ten aanzien van de uitvoering, plaats, afmeting en materiaalkeuze. Huurder is gehouden tot de naleving van voorschriften van daartoe bevoegde instanties met betrekking tot door huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen.
6.13.2.6 Door huurder al dan niet met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het gehuurde.
6.13.2.7 Voor zover partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten door of namens huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen voor het einde van de huur door huurder ongedaan zijn gemaakt.
6.13.2.8 Huurder doet afstand van rechten en aanspraken uit ongerechtvaardigde verrijking in verband met de door of namens huurder aangebrachte veranderingen of toevoegingen die bij het einde van de huur niet ongedaan zijn gemaakt, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.13.2.9 Het is huurder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan de dienst- en installatieruimten, de platten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde plaatsen van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, te betreden of te laten betreden of vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen.
6.13.3 Met betrekking tot de tijden waarbinnen en de wijze waarop laden en lossen plaatsvindt zal huurder zich gedragen naar de voorschriften van de overheid en andere bevoegde instanties, alsook naar de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder.
6.13.4 Met betrekking tot de in 6.13.2.1 en 6.13.2.2 bedoelde veranderingen, toevoegingen e.d. is verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk.
6.13.5 Huurder zal brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren in het gehuurde te allen tijde vrijhouden.
6.13.6 Indien tot het gehuurde een lift, rolbaan, roltrap, automatisch deurmechanisme of een soortgelijke voorziening behoort dan wel het gehuurde per een of meer van genoemde of soortgelijke voorzieningen bereikbaar is, zal men uitsluitend op eigen risico van deze voorzieningen gebruik kunnen maken. Alle voorschriften, gegeven of nog te geven door of namens verhuurder, de betrokken installateurs of de overheid, dienen nauwkeurig te worden nageleefd. Verhuurder mag - indien en zolang dit noodzakelijk is - genoemde voorzieningen buiten bedrijf stellen zonder dat huurder recht op een schadeloosstelling of vermindering van de huur kan doen gelden.
6.13.7 Indien door huurder aangebrachte zaken (waaronder begrepen reclame of andere aanduidingen) in verband met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde c.q. het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt tijdelijk moeten worden verwijderd, zullen de kosten van verwijdering, eventuele opslag en het opnieuw aanbrengen voor rekening en risico van huurder komen, zulks ongeacht of verhuurder voor het aanbrengen van de betreffende zaken toestemming heeft verleend.

Verzoeken/toestemming
6.14.1 Indien verhuurder of huurder na ondertekening van deze huurovereenkomst een afwijking en/of aanvulling van enige bepaling van deze huurovereenkomst verlangt, dient verhuurder of huurder zijn verzoek voor deze afwijking en/of aanvulling schriftelijk in te dienen.
6.14.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze huurovereenkomst de toestemming van verhuurder of huurder wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt.
6.14.3 Een door verhuurder of huurder gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Verhuurder of huurder is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Boetebepaling
7. Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan de in de huurovereenkomst en de in deze algemene bepalingen opgenomen voorschriften, verbeurt huurder aan verhuurder, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 250,00 per dag voor elke dag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding, voor zover de geleden schade de verbeurde boete overtreft.

Onderhuur/indeplaatsstelling
8.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder is het huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur of gebruik af te staan, dan wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon.
8.2 Ingeval huurder handelt in strijd met bovenstaande bepaling, verbeurt huurder aan verhuurder per kalenderdag dat de overtreding voortduurt een direct opeisbare boete, gelijk aan tweemaal de op dat moment voor huurder geldende huurprijs

per dag, onverminderd het recht van verhuurder om nakoming dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, alsmede schadevergoeding te vorderen.
8.3 Indien huurder een ander met goedkeuring van verhuurder of met een rechterlijke machtiging in zijn plaats stelt als opvolgend huurder van het gehuurde, zoals bedoeld in artikel 7:307 BW, zal huurder aan verhuurder de redelijke kosten vergoeden, die voor verhuurder verbonden zijn aan de nieuwe huurverhouding, met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.

Huurprijswijziging
9.1 Een in 4.5 van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Tenzij het bepaalde in 9.2 van toepassing is, wordt de gewijzigde huurprijs berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.
9.2 Indien een partij gebruik wil maken van zijn wettelijke bevoegdheid om, afgezien van de overeengekomen huurprijsaanpassing als bedoeld in 9.1, nadere vaststelling van de huurprijs te verlangen, stelt hij de andere partij daarvan bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst in kennis uiterlijk zes maanden voor de datum waarop de herziene huurprijs zal moeten ingaan. Wanneer partijen binnen acht weken na verzending van de kennisgeving niet tot overeenstemming zijn gekomen over de nieuwe huurprijs, wordt die huurprijs vastgesteld door drie deskundigen. Elk der partijen benoemt een deskundige. De beide deskundigen tezamen benoemen een derde deskundige. Bij de nadere vaststelling van de huurprijs hanteren de drie deskundigen dezelfde criteria als die de rechter daarbij moet hanteren. Het oordeel van de derde deskundige is beslissend als er tussen de deskundigen geen overeenstemming wordt bereikt over de vast te stellen huurprijs. De deskundigen brengen hun rapport uit binnen zes weken nadat zij hun benoeming hebben aanvaard. Een partij betaalt de kosten van een door hem benoemde deskundige. De kosten van de derde deskundige worden door ieder der partijen voor de helft gedragen. De uitkomst van het deskundigenadvies is bindend, met dien verstande dat het zowel huurder als verhuurder niet kan weerhouden om vervolgens nadere vaststelling van de huurprijs door de kantonrechter te vorderen. Een dergelijke vordering kan uitsluitend vergezeld gaan van het hierboven weergegeven deskundigenadvies, welk advies wordt geacht te zijn opgesteld door ter zake deskundigen die door partijen gezamenlijk zijn benoemd. Partijen worden geacht over de benoeming van een deskundige geen overeenstemming te hebben bereikt, indien een partij van de wederpartij binnen drie weken na dagtekening van het verzoek om tot nadere huurprijsvaststelling over te gaan, geen opgave heeft ontvangen van een door de wederpartij aangewezen deskundige die de benoeming heeft aanvaard. Ook worden partijen geacht over de benoeming van een deskundige geen overeenstemming te hebben bereikt als er binnen zes weken na dagtekening van het verzoek tot nadere huurprijsvaststelling geen aan een ieder van hen bekend gemaakte derde deskundige is benoemd. Bij het ontbreken van overeenstemming tussen partijen over de benoeming van een deskundige kan de meest gerede partij de benoeming van (een) deskundige(n) aan de rechter vragen. Alleen deze door de rechter benoemde deskundige(n) brengt/brengen dan het advies omtrent de nadere huurprijs uit.
9.3 Indien de huurprijs door partijen overeenkomstig 9.2 opnieuw is vastgesteld vindt de eerstvolgende indexering van de huurprijs plaats één jaar nadat de nieuw vastgestelde huurprijs is ingegaan, onder toepassing van de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de opnieuw vastgestelde huurprijs, als in 9.2 bedoeld, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de opnieuw vastgestelde huurprijs wordt aangepast.
9.4 De huurprijs wordt niet gewijzigd indien een indexering van de huurprijs leidt tot een lagere huurprijs dan de laatst geldende. Die laatst geldende huurprijs blijft ongewijzigd, totdat bij een volgende indexering het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast hoger is dan het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de laatste huurprijsaanpassing heeft plaatsgevonden. Alsdan worden bij die huurprijswijziging de indexcijfers van de in de vorige zin bedoelde kalendermaanden gehanteerd.
9.5 Een geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan.
9.6 Indien het CBS bekendmaking van genoemd prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan de directeur van het CBS een uitspraak worden gevraagd die voor partijen bindend is. De eventueel hieraan verbonden kosten worden door partijen elk voor de helft gedragen.

Einde huurovereenkomst of gebruik

10.1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik van het gehuurde, aan verhuurder opleveren in de staat die bij aanvang van de huur in het proces-verbaal van oplevering is beschreven, behoudens normale slijtage en veroudering.

10.1.2 Mocht er bij aanvang van de huur geen proces-verbaal van oplevering zijn opgemaakt, dan wordt het gehuurde door huurder bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van het gebruik aan verhuurder opgeleverd in de staat die verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens normale slijtage en veroudering.

10.1.3 Bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur, wordt huurder verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen.

10.1.4 Verder wordt het gehuurde opgeleverd geheel ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt onder afgifte van alle sleutels, keycards e.d. aan verhuurder. Huurder is verplicht alle zaken die door hem in, aan of op het gehuurde zijn aangebracht of door hem van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Voor niet verwijderde zaken is verhuurder geen vergoeding verschuldigd. De niet verwijderde zaken kunnen op kosten van huurder worden verwijderd. Het gestelde in 6.13.2.6 en 6.13.2.7 is van toepassing.

10.2 Indien huurder het gebruik van het gehuurde ontijdig heeft beëindigd, is verhuurder gerechtigd, zich op kosten van huurder toegang tot het gehuurde te verschaffen en zich in het bezit daarvan te stellen, zonder dat huurder enig recht op schadevergoeding heeft.

10.3 Alle zaken waarvan huurder kennelijk afstand heeft gedaan door deze in het gehuurde achter te laten bij het daadwerkelijk verlaten van het gehuurde, kunnen door verhuurder, naar verhuurders inzicht, zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds, op kosten van huurder worden verwijderd. Verhuurder heeft het recht om deze zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, dit alles tenzij verhuurder ermee bekend is dat de opvolgende huurder de zaken heeft overgenomen. In het laatste geval is huurder verplicht om tezamen met de opvolgend huurder een beschrijving op te stellen van alle zaken die door de opvolgend huurder zijn of worden overgenomen. Deze door huurder en de opvolgend huurder geparafeerde beschrijving van die zaken dient direct na het opstellen daarvan aan verhuurder te worden verstrekt.

10.4 Tenzij tussen huurder en verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen, is huurder in geen geval gerechtigd om zaken na beëindiging van de huurovereenkomst in het gehuurde achter te laten in afwachting van het antwoord op de vraag of een opvolgend huurder deze zaken wellicht wenst over te nemen. Als huurder zich hier niet aan houdt, is verhuurder gerechtigd om desbetreffende zaken naar eigen goeddunken terstond op kosten van huurder te laten vernietigen dan wel zich deze zaken toe te eigenen en indien gewenst, te verkopen en de opbrengst daarvan te behouden, alsmede het gehuurde op kosten van huurder in de staat te laten brengen als in 10.1.1 bedoeld.

10.5 Tijdig voor het einde van de huurovereenkomst of het gebruik, dient het gehuurde door partijen gezamenlijk te worden geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt door partijen een rapport opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de staat van het gehuurde worden vastgelegd. Tevens wordt in dit rapport vastgelegd welke werkzaamheden ter zake van de bij de inspectie noodzakelijk gebleken reparaties en ten laste van huurder komend achterstallig onderhoud, nog voor rekening van huurder dienen te worden uitgevoerd alsmede de wijze waarop dit zal dienen te geschieden. De inspectie van het gehuurde en de opmaak en ondertekening van het inspectierapport zal geschieden door partijen dan wel hun daartoe bevoegde vertegenwoordigers. Partijen kunnen zich achteraf niet op de onbevoegdheid van die vertegenwoordigers beroepen.

10.6 Indien huurder, na daartoe deugdelijk in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen redelijke termijn meewerkt aan de inspectie en/of de vastlegging van de bevindingen en afspraken in het inspectierapport, is verhuurder bevoegd de inspectie buiten aanwezigheid van huurder uit te voeren en het rapport bindend voor partijen vast te stellen. Verhuurder zal huurder onverwijld een exemplaar van dit rapport ter hand stellen.

10.7 Huurder is gehouden de door hem op basis van het inspectierapport uit te voeren werkzaamheden binnen de in het rapport vastgelegde - of nader tussen partijen overeengekomen - termijn ten genoegen van verhuurder uit te voeren c.q. te doen uitvoeren. Indien huurder, ook na ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk nalatig blijft in de nakoming van zijn uit het rapport voortvloeiende verplichtingen, is verhuurder gerechtigd zelf deze werkzaamheden te laten uitvoeren en de daaraan verbonden kosten op huurder te verhalen.

10.8 Over de tijd die met het herstel is gemoeid, gerekend vanaf de datum van het einde van de huurovereenkomst, is huurder aan verhuurder een bedrag verschuldigd, berekend naar de laatst geldende huurprijs en vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten, onverminderd verhuurders aanspraak op vergoeding van de verdere schade en kosten.

Schade en aansprakelijkheid

11.1 Huurder neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade ten gevolge van gebreken aan het gehuurde, zoals schade als gevolg van kortsluiting, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Huurder moet verhuurder terstond op de hoogte stellen van gebreken of als zich een gebeurtenis als bedoeld in 11.6 voordoet of dreigt voor te doen.

11.2 Indien huurder hiertoe de mogelijkheid heeft, geldt het bovenstaande eveneens ten aanzien van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

11.3 Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schaden en verliezen aan het gehuurde tenzij huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor huurder aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten, onverminderd het gestelde in 13.1, 13.4 en 13.5 over de onderhouds-, herstel- en vernieuwingsverplichtingen van huurder.

11.4 Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder.

11.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken, die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst.

11.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of goederen van huurder en huurder heeft geen recht op huurprijsvermindering, geen recht op verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en geen recht op ontbinding van de huurovereenkomst in geval van vermindering van huurgenot ten gevolge van gebreken, waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, weersomstandigheden, stagnatie in de bereikbaarheid van het gehuurde, leegstand elders, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten. Eveneens is verhuurder niet aansprakelijk voor schade aan de persoon of goederen van derden die in het gehuurde aanwezig zijn en huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van die derden ter zake.

11.7 Huurder is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door huurder aangebrachte veranderingen en voorzieningen.

11.8 Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade van huurder, of voor schade als gevolg van de activiteiten van andere huurders of van belemmeringen in het gebruik van het gehuurde die derden veroorzaken of voor gebreken die zijn ontstaan doordat huurder zijn onderhoudsplicht niet is nagekomen.

11.9 Het gestelde in 11.6 en 11.8 ten aanzien van de bedrijfsschade geldt niet bij schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van verhuurder ten aanzien van de staat van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt. Evenmin geldt het gestelde in 11.6 en 11.8 ten aanzien van de bedrijfsschade, indien de schade het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde dat verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of had behoren te kennen, tenzij het gaat om gebreken waarvan huurder op de hoogte was of had kunnen zijn door zijn onderzoek als omschreven in 4, welk gebrek alsdan tussen partijen niet als een gebrek kan worden beschouwd.

Bankgarantie

12.1 Als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst zal huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst aan verhuurder afgeven een bankgarantie overeenkomstig een door verhuurder aangegeven model ter grootte van een in de huurovereenkomst weergegeven bedrag gerelateerd aan de betalingsverplichtingen van huurder aan verhuurder. Deze bankgarantie dient mede te gelden voor de verlengingen van de huurovereenkomst inclusief wijzigingen daarvan en dient geldig te blijven tot tenminste zes maanden na de datum waarop het gehuurde feitelijk is ontruimd en tevens de huurovereenkomst is beëindigd. Bovendien dient deze bankgarantie te gelden voor de rechtsopvolger(s) van verhuurder.

12.2 Huurder heeft geen aanspraak op verrekening van enig bedrag met de bankgarantie.

12.3 Ingeval de bankgarantie is aangesproken, zal huurder op eerste verzoek van verhuurder voor een nieuwe bankgarantie, die voldoet aan het gestelde in 12.1 en 12.4, tot het volledige bedrag zorgdragen.

12.4 Huurder is verplicht om, na opwaartse aanpassing van de huurprijs, van de vergoeding voor leveringen en diensten of het voorschot daarop en van de geldende omzetbelasting, op eerste verzoek van verhuurder terstond een nieuwe bankgarantie te doen afgeven tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichting.

12.5 Voor het ingaan van elke nieuwe huurperiode uit hoofde van een huurverlenging zal huurder op eerste verzoek van verhuurder zorgdragen voor een nieuwe bankgarantie tot een bedrag aangepast aan de nieuwe betalingsverplichting.

12.6 Indien huurder niet voldoet aan de in dit artikel omschreven verplichtingen, verbeurt huurder aan verhuurder per overtreding een direct opeisbare boete van € 250,00 per kalenderdag dat huurder in gebreke blijft nadat huurder per aangetekende brief op het verzuim is gewezen.

Onderhoud, herstel en vernieuwingen, inspecties en keuringen

13.1 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van de hierna in 13.3 weergegeven onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden aan het gehuurde. Voor rekening van huurder zijn de kosten van de overige onderhouds-, herstel-, en vernieuwingswerkzaamheden, waaronder begrepen de kosten van inspecties en keuringen, aan het gehuurde. Indien het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex, geldt het bovenstaande eveneens voor de kosten van de bedoelde werkzaamheden ten behoeve van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, zoals werkzaamheden aan gemeenschappelijke installaties, ruimten en andere gemeenschappelijke voorzieningen.

13.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, worden de in 13.3 en 13.4 bedoelde werkzaamheden verricht door, dan wel in opdracht van de partij voor wiens rekening die werkzaamheden zijn. Partijen dienen tijdig tot het verrichten van bedoelde werkzaamheden over te gaan.

13.3 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van:

a. onderhoud, herstel en vernieuwing van constructieve onderdelen van het gehuurde, zoals funderingen, kolommen, balken, bouwvloeren, daken, platten, bouwmuren, buitengevels;

b. onderhoud, herstel en vernieuwing van tot het gehuurde behorende trappen, traptreden, rioleringen, goten, buitenkozijnen. Terzake van rioleringen geldt onverminderd het in 13.4 sub k. gestelde;

c. vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties;

d. buitenschilderwerk.

De onder a t/m d genoemde werkzaamheden zijn voor rekening van verhuurder, tenzij het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet dan wel werkzaamheden aan zaken die niet door of vanwege verhuurder in, op of aan het gehuurde zijn aangebracht.

13.4 Ter verduidelijking dan wel in afwijking of in aanvulling op 13.1 zijn voor rekening van huurder:

a. het uitwendig onderhoud indien en voor zover het werkzaamheden betreft die moeten worden beschouwd als kleine herstellingen waaronder begrepen gering en dagelijks onderhoud in de zin van de wet, alsmede inwendig onderhoud niet zijnde onderhoud als bedoeld in 13.3 een en ander onverminderd het hier verder bepaalde;

b. onderhoud, herstel en vernieuwing van hang- en sluitwerk, beglazing en glasdeuren, spiegel-, venster- en andere ruiten;

c. onderhoud en herstel van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering;

d. onderhoud, herstel en vernieuwing van schakelaars, stopcontacten, belinstallaties, lampen, verlichting (inclusief armaturen), accu's, vloerbedekking, stoffering, binnenschilderwerk, gootstenen, pantryinrichting, sanitair;

e. onderhoud, herstel en vernieuwing van leidingen en kranen van gas, water en elektriciteit, brand-, braak- en diefstalpreventieve voorzieningen met al wat daartoe behoort;

f. onderhoud, herstel en vernieuwing van erfafscheidingen, tuin en erf waaronder de bestrating;

g. het periodiek en correctief onderhoud, alsmede de periodieke keuringen en het afstandsbeheer van de tot het gehuurde behorende technische installaties, waaronder mede begrepen vernieuwing van kleine onderdelen. Deze werkzaamheden mogen slechts worden verricht door bedrijven die door verhuurder zijn goedgekeurd.

h. al dan niet van overheidswege voorgeschreven en andere redelijkerwijs noodzakelijk geachte (zowel periodieke als incidentele) keuringen en inspecties op het gebied van deugdelijkheid en veiligheid of ter controle van de goede werking van tot het gehuurde of zijn onroerende aanhorigheden behorende (al dan niet technische) installaties; bedoelde keuringen en inspecties worden in opdracht van verhuurder verricht; wat betreft de daaraan verbonden kosten is het hierna gestelde in 16.3 tot en met 16.8 voor zover mogelijk van toepassing.

i. onderhoud, herstel en vernieuwing van zaken die door of vanwege huurder al dan niet uit hoofde van een aan huurder door verhuurder ter beschikking gestelde stelpost, zijn of worden aangebracht.

j. de zorg voor het schoonmaken en schoonhouden van het gehuurde, zowel in- als uitwendig, waaronder mede wordt verstaan het schoonhouden van ramen, van rolluiken, jaloezieën, markiezen en andere zonwering, kozijnen en gevels van het gehuurde, alsook het verwijderen van graffiti aangebracht op het gehuurde.

k. de zorg voor het legen van vetvangputten, het schoonmaken en ontstoppen van putten, goten en alle afvoeren/ rioleringen tot aan de gemeentelijke hoofdriolering van het gehuurde, het vegen van schoorstenen en het reinigen van ventilatiekanalen.

13.5 Onderhoud, herstel en vernieuwing van door of vanwege huurder aangebrachte veranderingen en toevoegingen zijn voor rekening van huurder.

13.6 Indien huurder na aanmaning nalaat voor zijn rekening komend onderhoud, herstel of vernieuwing uit te voeren - dan wel indien naar het oordeel van verhuurder deze werkzaamheden op onoordeelkundige of slechte wijze zijn uitgevoerd - is verhuurder gerechtigd de door hem noodzakelijk geachte onderhoud-, herstel- of vernieuwingswerkzaamheden voor rekening en risico van huurder te verrichten of te doen verrichten.

Indien de voor rekening van huurder komende werkzaamheden geen uitstel kunnen gedogen, is verhuurder gerechtigd deze terstond voor huurders rekening te verrichten of te doen verrichten.

13.7 Bij door verhuurder uit te voeren onderhouds-, herstel-, of vernieuwingswerkzaamheden zal verhuurder tevoren met huurder overleggen op welke wijze daarbij zoveel mogelijk met diens belangen rekening kan worden gehouden. Vinden deze werkzaamheden op wens van huurder buiten normale werktijden plaats, dan komen de extra kosten daarvan voor rekening van huurder.

13.8 Huurder is aansprakelijk voor het goed en vakkundig gebruik van de technische installaties in het gehuurde. Huurder is eveneens aansprakelijk voor het door hem of in zijn opdracht aan de installaties uitgevoerd onderhoud. De omstandigheid dat het onderhoud is uitgevoerd door een door verhuurder goedgekeurd bedrijf ontslaat huurder niet van deze aansprakelijkheid.
13.9 Huurder zal verhuurder onverwijld schriftelijk in kennis stellen van gebreken aan het gehuurde. Huurder geeft verhuurder in dat bericht een redelijke termijn, die behoudens in geval van calamiteiten, tenminste zes weken bedraagt om een aanvang te maken met het verhelpen van een voor rekening van verhuurder komend gebrek.
13.10 Indien huurder en verhuurder overeen zijn gekomen dat de voor rekening van huurder komende werkzaamheden in verband met het onderhoud, herstel en vernieuwing in, op of aan het gehuurde, het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt als genoemd in 13.1, 13.4 en 13.5 niet in opdracht van huurder maar van verhuurder worden uitgevoerd, dan worden de kosten hiervan door verhuurder aan huurder doorberekend. In een aantal gevallen worden daartoe door verhuurder onderhoudscontracten afgesloten.

Aanpassingen door of vanwege verhuurder
14.1 Het is verhuurder toegestaan om op, aan of in het gehuurde of het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt of aan belendingen werkzaamheden en onderzoek te (doen) verrichten in het kader van onderhoud, herstel en vernieuwing. Daarin zijn begrepen het aanbrengen van extra voorzieningen en wijzigingen of werkzaamheden die nodig zijn in verband met (milieu-) eisen of maatregelen van de overheid, nutsbedrijven of andere daartoe bevoegde instanties.
14.2 Als verhuurder wenst over te gaan tot renovatie van het gehuurde zal hij huurder een renovatievoorstel doen. Een renovatievoorstel van verhuurder wordt vermoed redelijk te zijn, indien het de instemming heeft van tenminste 51% van de huurders waarvan het gehuurde bij de renovatie betrokken is en die huurders tezamen tenminste 70% van het aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak inclusief leegstand huren van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt en dat bij de renovatie betrokken is. Ten behoeve van de procentuele berekening wordt verhuurder als huurder van het niet-verhuurde aantal m2 verhuurbaar vloeroppervlak aangemerkt.
14.3 Onder renovatie wordt verstaan (gedeeltelijke) sloop, vervangende nieuwbouw, toevoegingen en veranderingen van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.
14.4 Het gestelde in artikel 7: 220 lid 1, 2 en 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Renovatie en onderhoudswerkzaamheden van het gehuurde of van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, leveren voor huurder geen gebreken op. Huurder zal onderhoudswerkzaamheden en renovatie van het gehuurde of van gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, gedogen en verhuurder daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht te hebben op vermindering van de huurprijs, vermindering van een andere betalingsverplichting, geheel of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst en/of op schadevergoeding.
14.5 Ten aanzien van die gedeelten van het gehuurde waartoe huurder geen exclusief gebruiksrecht heeft, zoals gemeenschappelijke ruimten, liften, (rol)trappen, trappenhuizen, gangen, toegangen en of andere onroerende aanhorigheden is het verhuurder toegestaan de gedaante en de inrichting daarvan aan te passen en deze gedeelten van het gehuurde te verplaatsen of te laten vervallen.

Toegang verhuurder
15.1 Indien verhuurder een taxatie van het gehuurde wil (laten) verrichten, dan wel wenst over te gaan tot het verrichten van de werkzaamheden in, op of aan het gehuurde is huurder verplicht verhuurder of degene die zich ter zake bij huurder zal vervoegen, toegang te verlenen en tot de noodzakelijk geachte werkzaamheden in staat te stellen.
15.2 Ter uitvoering van het in het eerste lid vermelde zijn verhuurder en/of alle door hem aan te wijzen personen gerechtigd het gehuurde na overleg met huurder op werkdagen gedurende winkelopenstellingstijden te betreden.
In noodgevallen is verhuurder gerechtigd ook zonder overleg en zo nodig buiten vermelde tijdstippen het gehuurde te betreden.
15.3 Bij voorgenomen verhuur, verkoop of veiling van het gehuurde en gedurende één jaar voor het einde van de huurovereenkomst, is huurder verplicht, zonder enige vergoeding, gedurende minstens twee werkdagen per week, na voorafgaande mededeling door verhuurder of diens gemachtigde, gelegenheid te geven tot bezichtiging van het gehuurde. Huurder zal de gebruikelijke 'te huur' of 'te koop' borden of biljetten aan of bij het gehuurde gedogen.

Kosten van leveringen en diensten
16.1 Boven de huurprijs zijn voor rekening van huurder de kosten van levering, transport, de meting en het verbruik van water en energie ten behoeve van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van het aangaan van de betreffende overeenkomsten en de meterhuur, alsmede eventuele andere kosten en boetes die door de nutsbedrijven in rekening worden gebracht. Huurder dient zelf de overeenkomsten tot levering met de betrokken instanties af te sluiten, tenzij het gehuurde geen afzonderlijke aansluitingen heeft en/of verhuurder als onderdeel van de overeengekomen leveringen en diensten hiervoor zorgdraagt.

16.2 Indien tussen partijen geen bijkomende leveringen en diensten zijn overeengekomen, draagt huurder voor eigen rekening en risico en ten genoegen van verhuurder daar zorg voor. Huurder sluit in dat geval zelf, door verhuurder vooraf goed te keuren, servicecontracten af met betrekking tot het gehuurde behorende installaties.
16.3 Indien partijen zijn overeengekomen dat door of vanwege verhuurder bijkomende leveringen en diensten worden verzorgd, stelt verhuurder de daarvoor door huurder verschuldigde vergoeding vast op basis van de kosten die met de leveringen en diensten en de daaraan verbonden administratieve werkzaamheden zijn gemoeid. Voor zover het gehuurde deel uitmaakt van een gebouw of complex en de leveringen en diensten mede betrekking hebben op andere daartoe behorende gedeelten, stelt verhuurder het redelijkerwijs voor rekening van huurder komende aandeel in de kosten van die leveringen en diensten vast. Verhuurder hoeft daarbij geen rekening te houden met de omstandigheid dat huurder van een of meer van deze leveringen en diensten geen gebruik maakt. Als een of meer gedeelten van het gebouw of complex niet in gebruik zijn, draagt verhuurder er bij de bepaling van huurders aandeel zorg voor dat dit niet hoger wordt dan wanneer het gebouw of complex volledig in gebruik zou zijn.
16.4 Verhuurder verstrekt huurder over elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van de leveringen en diensten, met vermelding van de wijze van berekening daarvan en van, voor zover van toepassing, het aandeel van huurder in die kosten.
16.5 Na het einde van de huur wordt een overzicht verstrekt over de periode waarover dit nog niet was geschied. Verstrekking van dit laatste overzicht vindt plaats na verloop van maximaal 14 maanden gerekend vanaf het tijdstip waarop het vorige overzicht werd verstrekt. Huurder noch verhuurder zal voortijdig aanspraak maken op verrekening.
16.6 Wat blijkens het overzicht over de betreffende periode, rekening houdend met voorschotbetalingen, door huurder te weinig is betaald of door verhuurder te veel is ontvangen, wordt binnen een maand na verstrekking van het overzicht bijbetaald of terugbetaald. Betwisting van de juistheid van het overzicht heeft geen schorsing van deze verplichting tot betaling tot gevolg.
16.7 Verhuurder heeft het recht de leveringen en diensten, na overleg met huurder, naar soort en omvang te wijzigen of te laten vervallen.
16.8 Verhuurder heeft het recht het door huurder verschuldigde voorschot op de vergoeding voor leveringen en diensten tussentijds aan te passen aan de door hem verwachte kosten, onder meer in een geval als bedoeld in 16.7.
16.9 Ingeval de levering van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water tot de door verhuurder verzorgde leveringen en diensten behoort, kan verhuurder na overleg met huurder de wijze van het bepalen van het verbruik en daaraan gekoppeld huurders aandeel in de kosten van het verbruik aanpassen.
16.10 Wordt het verbruik van gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water bepaald aan de hand van verbruiksmeters en ontstaat wegens niet of onjuist functioneren van deze meters een geschil over huurders aandeel in de kosten van verbruik, dan wordt dit aandeel vastgesteld door een door verhuurder geraadpleegd bedrijf dat in het meten en vaststellen van afgenomen gas, elektriciteit, warmte en/of (warm) water is gespecialiseerd. Dit geldt eveneens bij beschadiging, vernietiging of fraude met betrekking tot de meters, onverminderd alle andere rechten die verhuurder in dat geval tegenover huurder heeft, zoals het recht op herstel of vernieuwing van de meters en vergoeding van geleden schade.
16.11 Verhuurder is, behoudens in geval van ernstige nalatigheid of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet functioneren dan wel de niet behoorlijke leverantie van de hiervoor bedoelde voorzieningen en diensten. Evenmin zal huurder in dergelijke gevallen aanspraak kunnen maken op huurprijsvermindering en/of verrekening met enige betalingsverplichting.

Kosten, verzuim
17.1 In alle gevallen waarin verhuurder een sommatie, een ingebrekestelling of een exploot aan huurder doet uitbrengen, of in geval van procedures tegen huurder om deze tot nakoming van de huurovereenkomst of tot ontruiming te dwingen, is huurder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte - met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door verhuurder te betalen proceskosten - aan verhuurder te voldoen.
De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.
17.2 Huurder is in verzuim door het enkele verloop van een bepaalde termijn.

Betalingen
18.1 De betaling van de huurprijs en van al hetgeen verder krachtens deze huurovereenkomst is verschuldigd, zal uiterlijk op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel - zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke huurder op verhuurder heeft of meent te hebben - geschieden door storting dan wel overschrijving op een door verhuurder op te geven rekening. Dit laat onverlet de bevoegdheid van huurder om gebreken zelf te verhelpen en de redelijke kosten daarvan in mindering te brengen op de huur indien verhuurder met het verhelpen daarvan in verzuim is. Het staat verhuurder vrij door middel van schriftelijke opgave aan huurder wijziging aan te brengen in de plaats of wijze van betaling. Verhuurder is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering uit de huurovereenkomst een door hem van

huurder ontvangen betaling in mindering komt, tenzij huurder bij de betaling uitdrukkelijk anders aangeeft. In het laatste geval is het gestelde in artikel 6:50 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
18.2 Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 2% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 300,00 per maand.

Belastingen, lasten, heffingen, premies

Omzetbelasting
19.1 Aangezien is overeengekomen dat over de huurprijs omzetbelasting in rekening wordt gebracht, verklaren huurder en verhuurder uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste (ver)huur.
19.2 Huurder en verhuurder maken gebruik van de mogelijkheid om op grond van Mededeling 45, besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571, af te zien van het indienen van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur en te volstaan met een door huurder in te vullen en te ondertekenen verklaring, welke verklaring integraal onderdeel uitmaakt van de onderhavige huurovereenkomst.
19.3.a Indien huurder het gehuurde niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de uitzondering op de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is huurder niet langer omzetbelasting over de huurprijs aan verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) verschuldigd, doch dan is huurder met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs in plaats van omzetbelasting een zodanige afzonderlijke vergoeding aan verhuurder c.q diens rechtsopvolger(s) verschuldigd dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:

I De als gevolg van het beëindigen van de optie voor verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van het gehuurde of investeringen daarin.
II De omzetbelasting die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) als gevolg van het beëindigen van de optie wegens herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aan de fiscus moet betalen.
III Alle overige schade die verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) door het beëindigen van de optie lijdt.

19.3.b Het door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s), door het beëindigen van de optie te lijden financiële nadeel wordt door huurder aan verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) voldaan steeds gelijktijdig met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 19.3.a sub I , zo mogelijk door middel van een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode, doch is terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar als de huurovereenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
19.4 Het in 19.3.a sub II gestelde is niet van toepassing indien bij het sluiten van de onderhavige huurovereenkomst de herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting ter zake van het gehuurde is verstreken.
19.5 Wanneer zich een situatie als bedoeld in 19.3.a voordoet, zal verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan huurder berichten welke bedragen door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moeten worden betaald en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in 19.3.a sub III. Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking verlenen indien huurder de opgave van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.
19.6 Ingeval in enig boekjaar niet is voldaan aan het gebruik of laten gebruiken van het gehuurde voor doeleinden als weergegeven in 19.1, stelt huurder de verhuurder c.q diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het desbetreffende boekjaar door middel van een door hem (huurder) ondertekende verklaring hiervan in kennis. Binnen dezelfde termijn zendt huurder een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur der Omzetbelasting.
19.7 Indien huurder niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 19.6 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 19.9, of achteraf blijkt dat huurder van een onjuist uitgangspunt is uitgegaan en verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor naar achteraf blijkt ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is huurder in verzuim en is verhuurder c.q. diens rechtsopvolger gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op huurder te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige ter zake door verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de fiscus verschuldigde omzetbelasting vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en schade. Het in dit lid gestelde voorziet in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd, zulks naast de in 19.3.a weergegeven regeling. De extra schade die voor verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van huurder opeisbaar. Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) zal zijn medewerking verlenen indien huurder de opgave van deze extra schade van verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke register-accountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.

19.8 Het in 19.3.a, 19.3.b, 19.5 en 19.7 gestelde is eveneens van toepassing indien verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) eerst na, al dan niet tussentijdse, beëindiging van de huurovereenkomst wordt geconfronteerd met schade door de beëindiging van de voor partijen geldende optie, welke schade alsdan terstond, volledig en ineens door verhuurder, respectievelijk diens rechtsopvolger(s), opeisbaar is.
19.9. Onverkort het overigens in deze huurovereenkomst ter zake bepaalde, zal huurder het gehuurde in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen of in gebruik laten nemen voor het einde van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin huurder het gehuurde is gaan huren.

Overige belastingen, lasten, heffingen, premies e.d.
20.1 Voor rekening van huurder komen, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:
a. de onroerende-zaakbelasting ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene ruimten en zogenaamde gemeenschappelijke ruimten;
b. milieuheffingen waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en de bijdrage zuiveringskosten afvalwater en iedere andere bijdrage uit hoofde van milieubescherming;
c. baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd;
d. rioolrecht;
e. overige bestaande of toekomstige belastingen, waaronder mede begrepen belastingen die worden geheven voor voorzieningen in openbaar gebied zoals vlaggenbelasting en reclamebelasting, precariorechten, lasten, heffingen en retributies:
- ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;
- ter zake van goederen van huurder;
- die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet aan huurder in gebruik zou zijn gegeven.

20.2 Indien de voor rekening van huurder komende lasten, rechten of belastingen bij verhuurder worden geïnd, moeten deze door huurder op eerste verzoek van verhuurder aan laatstgenoemde worden voldaan.
20.3 Indien in verband met de aard of uitoefening van het beroep of bedrijf van huurder voor het gehuurde, dan wel het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt, een hogere dan normale premie van brandverzekering voor opstal of inventaris en goederen aan verhuurder of andere huurders van het gebouw of complex in rekening wordt gebracht, zal huurder het meerdere boven de normale premie aan verhuurder of die andere huurders vergoeden. Verhuurder en andere huurders zijn vrij in de keuze van de verzekeringsmaatschappij, de bepaling van de verzekerde waarde en de beoordeling van de redelijkheid van de verschuldigde premie.
Onder "normale premie" wordt verstaan de premie die verhuurder of huurder, bij een te goeder naam en faam bekend staande assuradeur kan bedingen voor het verzekeren van het gehuurde respectievelijk zijn inventaris en goederen, tegen brandrisico op het moment direct voorafgaande aan het afsluiten van deze huurovereenkomst, zonder daarbij rekening te houden met de aard van het door huurder in het gehuurde uit te oefenen bedrijf of beroep, alsmede - gedurende de duur van de huurovereenkomst - elke aanpassing van deze premie, die niet een gevolg is van een verandering van de aard of omvang van het verzekerde risico.

Hoofdelijkheid
21.1 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen.
Uitstel van betaling of kwijtschelding door verhuurder aan één der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder.
21.2 De verbintenissen uit de huurovereenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van huurder betreft, hoofdelijk.

Niet tijdige beschikbaarheid
22.1 Bij het niet beschikbaar zijn van het gehuurde op de overeengekomen ingangsdatum van de huur, doordat het gehuurde niet tijdig gereed is gekomen, de vorige gebruiker het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd of verhuurder de door hem te verzorgen vergunningen van overheidswege nog niet heeft verkregen, is huurder tot de datum waarop het gehuurde hem ter beschikking staat geen huurprijs en geen vergoeding wegens bijkomende leveringen en diensten verschuldigd en schuiven ook zijn overige verplichtingen en de overeengekomen termijnen dienovereenkomstig op. De huurprijsindexeringsdatum blijft ongewijzigd.
22.2 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de uit de vertraging voortvloeiende schade voor huurder, tenzij hem ter zake ernstige nalatigheid of grove schuld kan worden verweten.

22.3 Huurder kan geen ontbinding vorderen, tenzij de te late oplevering veroorzaakt is door ernstige nalatigheid of grove schuld van verhuurder en een dusdanige vertraging tot gevolg heeft, dat van huurder in redelijkheid niet verlangd kan worden dat de huurovereenkomst ongewijzigd in stand blijft.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
23. Indien huurder een natuurlijk persoon is, verstrekt huurder bij het aangaan van deze huurovereenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan verhuurder en aan de beheerder om de persoonsgegevens van huurder in een bestand op te nemen / te verwerken.

Domicilie
24.1 Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde.
24.2 Huurder verplicht zich in geval huurder zijn bedrijf daadwerkelijk niet meer in het gehuurde uitoefent, verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van een nieuw domicilie.
24.3 Voor het geval huurder het gehuurde verlaat zonder opgave van een nieuw domicilie aan verhuurder, geldt het adres van het gehuurde als domicilie van huurder.

Klachten
25. Huurder zal klachten en wensen schriftelijk indienen. In dringende gevallen zal dit mondeling kunnen geschieden. In dergelijke gevallen zal huurder de klacht of wens zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen.

Beheerder
26. Indien door verhuurder een beheerder is of wordt aangesteld, zal huurder zich omtrent alle met de huurovereenkomst verband houdende aangelegenheden met de beheerder verstaan.

Slotbepaling
27. Indien een deel van de huurovereenkomst of van deze algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de huurovereenkomst en deze algemene bepalingen onverlet.
In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek, als overeengekomen hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

HUUROVEREENKOMST HEMA
MICHIEL.BOONE@CUSHWAKE.COM
25-APR-2024 10:12 UTC

bouwfonds
investment management

Kopie uit Decos

Van navolgende kopieën

behorende bij deze overeenkomst

berusten de originelen bij

BarentsKrans advocaten notarissen

te Den Haag

1.1.3
ALLONGE I - HEMA
MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

24 januari 2006, P.M. de Vries Bouwfonds Asset Management B.V.

Kopie uit Decos

Aan: Hema Vastgoed B.V.
Mavoma B.V.

Amsterdam, 29 november 2005

Voor de goede orde bevestigt ondergetekende als huurder van 57 winkelruimten, partijen genoegzaam bekend, dat zij geen gebruik zal maken van het in artikel 17 van de betreffende huurovereenkomsten beschreven voorkeursrecht indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de voorgenomen verkoop vindt plaats vóór ultimo 2007 en in het kader van een reorganisatie van verhuurder en/of de groep (in de zin van artikel 2:24b BW) waartoe verhuurder behoort;
b. de opvolgend verhuurder behoort tot dezelfde groep (in de zin van artikel 2:24b BW) waartoe verhuurder behoort;
c. de uiteindelijke zeggenschap (zeggenschap als bedoeld in de SER Fusiegedragsregels, ongeacht of deze van toepassing zijn) over verhuurder en/of over het gehuurde wijzigt niet;
d. de opvolgend verhuurder zal schriftelijk hebben verklaard te zijn gebonden aan alle bepalingen uit hoofde van de huurovereenkomst (inclusief het in artikel 21 van de huurovereenkomst bedoelde kettingbeding); en
e. huurder wordt voorafgaand schriftelijk van de voorgenomen reorganisatie in kennis gesteld met verstrekking van de nodige gegevens waaruit afgeleid kan worden dat aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

In het geval dat, vóór ultimo 2007, door contractsovername een nieuwe huurder in de plaats van de huurder wordt gesteld, zal deze opvolgende huurder schriftelijk verklaren gebonden te zijn aan het hiervoor bepaalde.

Hoogachtend,

Hema B.V.
Voor deze: Unilever B.V.
Voor deze: R.M. van der Mark

MICHIEL.BOONEN@SPWNKE.COM
25-APR-2025 19:12 UTC

Aanhangsel behorende bij de in oktober 2005 gesloten huurovereenkomsten tussen de volgende vennootschappen: Hema Vastgoed B.V., Mavoma B.V., als 'verhuurder' enerzijds en de vennootschap Hema B.V. als 'huurder' anderzijds

De ondergetekenden,

Overwegende:

Tussen ondergetekenden Hema Vastgoed B.V. en Mavoma B.V., als 'verhuurder' enerzijds en Hema B.V. als 'huurder' anderzijds zijn in oktober 2005 57 huurovereenkomsten gesloten betreffende de bedrijfsruimten ex artikel 7: 290 BW waarin ondergetekende Hema B.V. haar bedrijf uitoefent; de betreffende huurovereenkomsten zijn partijen genoegzaam bekend en zullen hierna worden aangeduid als 'de huurovereenkomsten'.

zijn overeengekomen als volgt:

1. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 1.5 toegevoegd:

   "Huurder zal de vloer van het gehuurde niet zwaarder belasten dan volgens de geldende voorschriften is toegestaan en/of dan technisch mogelijk is zonder schade te doen ontstaan."

2. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 8.3 toegevoegd:

   "Met "de pui" wordt in het kader van deze huurovereenkomst bedoeld: de normale voor het publiek bestemde in- en uitgang(en) van het gehuurde alsmede de etalage(s) op straatniveau en voorts – voorzover aanwezig – het deel van de pui dat optisch als één bouwkundige eenheid doorloopt van de verdieping op straatniveau naar (een) hogere verdieping(en) van het gehuurde. De pui behoort niet tot het "casco" zoals gedefinieerd in de huurovereenkomst".

3. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 10.2 toegevoegd (met vernummering van het bestaande artikel 10 tot artikel 10.1):

   "Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst geen aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding terzake (veranderingen en/of toevoegingen aan) niet-verwijderde technische installaties en/of terzake niet-ongedaangemaakte werkzaamheden uitgevoerd in verband met de technische installaties."

4. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 11.3 toegevoegd:

   "Bij de planning van alle voorkomende werkzaamheden (ook voor regulier onderhoud of voor regulier herstel) wordt niet alleen rekening gehouden met de commerciële belangen van huurder, doch ook met die van verhuurder."

5. Aan artikel 13.1 van de huurovereenkomsten wordt toegevoegd:

MICHIEL BOON@CUSTWAKE.COM 2-JAN-2013 10:12 ITC

Kopie uit Decos

"Huurder vrijwaart verhuurder van alle eventuele nadelige gevolgen van fysieke schade die eventueel door een onderhuurder/gebruiker aan het gehuurde is toegebracht of die is veroorzaakt door het gebruik door onderhuurder/gebruiker, en stelt verhuurder in voorkomend geval schadeloos."

6. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 14.4 toegevoegd:

   "Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst geen aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding terzake niet-ongedaangemaakte wijzigingen en/of toevoegingen, noch terzake andere in het gehuurde achtergelaten zaken."

7. Aan artikel 15.2 van de huurovereenkomsten wordt toegevoegd:

   "De laatste volzin van artikel 13.1 is van overeenkomstige toepassing."

8. Aan de huurovereenkomsten wordt als nieuw artikel 22 toegevoegd:

   "Verhuurder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade geleden door huurder die niet ontstaan is als gevolg van schuld of nalatigheid van verhuurder".

9. Aan artikel 20, tweede volzin van de huurovereenkomst wordt toegevoegd aan het slot:

   "(...) behouders overmacht aan de zijde van de verhuurder".

10. Partijen zullen opdracht geven tot het vervaardigen van de nodige notarieel gewaarmerkte kopieën van de onderhavige allonge ter aanhechting aan alle in omloop zijnde exemplaren van de betrokken individuele huurovereenkomsten.

Aldus overeengekomen en opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Amsterdam op 29 november 2005.

Verhuurder (Hema Vastgoed B.V.) (Mavoma B.V.)	Huurder (Hema B.V.)
J.N.M. Romek.	

MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

Kopie uit Decos

"Huurder vrijwaart verhuurder van alle eventuele nadelige gevolgen van fysieke schade die eventueel door een onderhuurder/gebruiker aan het gehuurde is toegebracht of die is veroorzaakt door het gebruik door onderhuurder/gebruiker, en stelt verhuurder in voorkomend geval schadeloos."

6. Aan de huurovereenkomsten wordt als artikel 14.4 toegevoegd:

   "Huurder zal bij het einde van de huurovereenkomst geen aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding terzake niet-ongedaangemaakte wijzigingen en/of toevoegingen, noch terzake andere in het gehuurde achtergelaten zaken."

7. Aan artikel 15.2 van de huurovereenkomsten wordt toegevoegd:

   "De laatste volzin van artikel 13.1 is van overeenkomstige toepassing."

8. Aan de huurovereenkomsten wordt als nieuw artikel 22 toegevoegd:

   "Verhuurder zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade geleden door huurder die niet ontstaan is als gevolg van schuld of nalatigheid van verhuurder".

9. Aan artikel 20, tweede volzin van de huurovereenkomst wordt toegevoegd aan het slot:

   "(...) behouders overmacht aan de zijde van de verhuurder".

10. Partijen zullen opdracht geven tot het vervaardigen van de nodige notarieel gewaarmerkte kopieën van de onderhavige allonge ter aanhechting aan alle in omloop zijnde exemplaren van de betrokken individuele huurovereenkomsten.

Aldus overeengekomen en opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Amsterdam op 29 november 2005.

Verhuurder (Hema Vastgoed B.V.) (Mavoma B.V.)	Huurder (Hema B.V.)
_____	_____ Voor deze: Unikave B.V. Voor deze: R.M. van der Mark

ALLONGE HEMA
MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

Kopie uit Decos

Real Estate

maxeda
a passion to serve

org: 270.000 - 8.2
cc: MWA
PVR/MGE
AGI/TST
Kluis

Bouwfonds Asset Management
T.a.v. mevrouw Mr. M. Wagenaar
Postbus 15
3870 DA HOEVELAKEN

Datum	Doorkiesnummer	Faxnummer	Referentie
12 september 2006	(020) 549 05 64	(020) 646 08 40	GER/TMN/05085

Onderwerp: **HEMA Allonge baatbelasting**

Geachte mevrouw Wagenaar,

Bijgaand zenden wij u een volledig getekend exemplaar van de allonge inzake baatbelasting.

Met vriendelijke groeten,
Maxeda Nederland B.V.

B R Tielman

M.J.E.G. de Gier

1.1.4 ALLONGE TT - HEMA MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM 25-APR-2025 10:12 UTC

Maxeda Nederland B.V., De Klencke 6, 1083 HH Amsterdam, Postbus 7997, 1008 AD Amsterdam
Telefoon (020) 549 05 00, www.maxeda.com, KvK Amsterdam 33140908

Kopie uit Decos

Allonge behorende bij de huurovereenkomsten
terzake de "Vendex KBB portefeuille"
inzake baatbelasting

De ondergetekenden:

IEF Berlage I B.V.,

IEF Berlage II B.V.,

IEF Berlage III B.V.,

IEF Berlage IV B.V.

en

IEF Berlage V B.V.,

alle statutair gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.R. Fiszbajn en de heer T.J. Pohle,

hierna gezamenlijk en ook afzonderlijk aan te duiden als "de eigenaar"

en

Hema B.V, statutair gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. van Zetten,

hierna aan te duiden als "de huurder"

eigenaar en huurder hierna gezamenlijk te noemen: "partijen".

Nemen in aanmerking:

1.
Tussen de eigenaar en de huurder bestaan diverse huurovereenkomsten waarin – in art. 20 leden 1 en 2 van de algemene bepalingen - een regeling is opgenomen over aan de gemeente, waarin een gehuurd object is gelegen, verschuldigde baatbelasting, die door de eigenaar als verhuurder wordt doorbelast aan de huurder.

2.
In aanvulling op het bepaalde in genoemde artikelleden hebben partijen nadere afspraken gemaakt die betrekking hebben op de procedures rondom deze baatbelasting, welke afspraken zij bij deze vastleggen.

3.
Deze overeenkomst is te beschouwen als een allonge op alle huurovereenkomsten, waarvan een door partijen geparafeerd overzicht als **(bijlage 1)** aan deze overeenkomst is gehecht.

Komen als volgt overeen:

1. <u>Aanslagen baatbelasting</u>

ALLONGE 1.1.4
MICHEL BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

1.1 Indien de eigenaar een aanslag baatbelasting ontvangt terzake een op bijlage 1 vermeld aan huurder verhuurd object, zal zij deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken voor het verstrijken van de bezwaartermijn, per fax of per aangetekende post toezenden aan de huurder.

1.2 De eigenaar verstrekt aan de huurder een volmacht (**bijlage 2**) om namens haar op te komen tegen iedere aanslag baatbelasting.

1.3 De huurder is gerechtigd om voor haar eigen rekening en risico op naam van de eigenaar alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen de aanslag baatbelasting.

1.4 De huurder zal de eigenaar op de hoogte houden van gerechtelijke uitspraken inzake procedures tegen de aanslag.

1.5 De eigenaar is niet verplicht om zelf voor eigen rekening en risico rechtsmiddelen aan te wenden tegen de aanslag baatbelasting.

2. Doorberekening baatbelasting

2.1 De eigenaar is gerechtigd om de aanslag baatbelasting door te belasten aan de huurder zodra de eigenaar door de gemeente wordt verplicht tot betaling over te gaan en uitstel van betaling niet op eerste verzoek door de gemeente wordt verleend. Huurder verplicht zich om deze aanslag aan de eigenaar te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van de eigenaar.

2.2 Indien de gemeente overgaat tot restitutie van ontvangen baatbelasting aan eigenaar, zal eigenaar het terug ontvangen bedrag, inclusief eventuele daarover door de gemeente vergoede rente, op haar beurt restitueren aan de huurder, indien huurder dit bedrag ingevolge 2.1. aan de eigenaar had voldaan. De terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van het bedrag door de verhurende vennootschap.

3. Doorwerking rechtsopvolgers

Partijen beschouwen deze overeenkomst als een allonge op de huurovereenkomsten en beogen uitdrukkelijk om de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te laten overgaan op de rechtsopvolgers van eigenaar of huurder.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te Amsterdam
op ..17.....7.....2006

IEF Berlage I B.V., IEF Berlage II B.V., IEF Berlage III B.V., IEF Berlage IV B.V., IEF Berlage V B.V.

.....
Datum:

Hema B.V

.....
Datum: 6 september 2006.

MITCHIEL.BOONEN@CISWAKE.COM 25-APR-2025 10:12 UTC

IEF Berlage I

Alkmaar	Langestraat 72-72W; van den Boschstraat 2	HEMA
Almelo	De Galerij 14; Oude Markt 20	HEMA
Alphen ad Rijn	De Aarthof 62, 63, 65, 66, 69A	HEMA
Amersfoort	Utrechtsestraat 16, 22, 24; Arnhemse Poortwal 93, 95Ad	HEMA
Amstelveen	Binnenhof (not numbered); Handelsweg (not numbered; Nieuwe Loopveld 12 (not numbered)	HEMA
Amsterdam	Buikslotermeerplein 187, 189, 191, 193, 197 (and not numbered)	HEMA
Amsterdam	Kinkerstraat 313; Borgerstraat 142	HEMA
Amsterdam	Osdorpplein 551, 626, 632 (and not numbered	HEMA
Amsterdam	Ferdinand Bolstraat 93, 93A; 1e J. van der Heijdenstraat 121G; (and not numbered)	HEMA
Amsterdam	Nieuwendijk 174-176; Nieuwe Nieuwstraat 9, 11; St. Geertruidensteeg 1, 2; (and not numbered)	HEMA
Amsterdam	Linnaeusstraat 241-H, 241-1; Oranje-Vrijstraatkade 2	HEMA
Apeldoorn	Hoofdstraat 77	HEMA
Arnhem	Rijnstraat 38; Weverstraat 42	HEMA
Assen	Koopmansplein 1; Weierstraat 12	HEMA
Beverwijk	Breestraat 82	HEMA
Breda	Ginnekenstraat 36-38	HEMA
Bussum	Veerstraat 22-24; Vlietlaan 2B (and not numbered)	HEMA
Delft	Paradijspoort 1, 3, 5, 7, 9; Molslaan 33; Achtersack 8	HEMA
Den Bosch	Pensmarkt 36, 40, 42	HEMA
Den Haag	Leyweg 705; Genemuidenstraat 307, 309	HEMA
Den Haag	Grote Marktstraat 57; Gedempte Gracht 26, 28, 30	HEMA
Den Helder	Beatrixstraat 1; Julianaplein 93	HEMA
Deventer	Korte Bisschopstraat 1	HEMA
Doetichem	Hamburgerstraat 23; Nieuwstad 57	HEMA
Dordrecht	Bagijnhof 15	HEMA
Ede	Grotestraat 48; Doelenstraat (nog numbered	HEMA

MARCEL BOONEN - HEMA
25-APR-2025 10:12 UTC
M.BONGE@CUSHWAKE.COM

IEF Berlage I

Eindhoven Woensel	WC Woensel 92, 62B, 93, 94; WC Woensel (not numbered)	HEMA
Emmen	Hoofdstraat 34	HEMA
Enschede	Kalanderstraat 9 (and not numbered); De Klomp 8	HEMA
Gouda	Kleiweg 20, Agnietenstraat 1, 1A;	HEMA
Groningen	Dierenriemstraat 136	HEMA
Groningen	Herestraat 64; Gelkingestraat 49A, 49B; Gelkingestraat (and not numbered)	HEMA
Haarlem	Kruisstraat 51; Smedestraat 1, 3, 5	HEMA
Haarlem	Rivieradreef 24	HEMA
Helmond	Veestraat 15, 17	HEMA
Hengelo	Enschedestraat 9 (and not numbered)	HEMA
Hilversum	Kerkstraat 29; Zeedijk (not numbered)	HEMA
Ijmuiden	Velserduinweg 17	HEMA
Leeuwarden	Nieuwstad 126; Ruiterskwatier 139	HEMA
Leiden	Haarlemmerstraat 130, 136, 138; Van der Werfstraat 3E, 3F, 3G, 7, 7A en 10	HEMA
Leidschendam	Berkenhove 14; Rozemarijn 20	HEMA
Maastricht	Grote Staat 10C 16, 16C 01; Muntstraat 28, 30	HEMA
Nijmegen	Zwaneveld (not numbered)	HEMA
Nijmegen	Grote Markt 5; Augustijnenstraat 42; Scheidemakershof (not numbered)	HEMA
Oosterhout	Arendshof 108 (and not numbered); Gasstraat 19, 25	HEMA
Roermond	Graaf Gerardstraat 2	HEMA
Rotterdam	Keizerswaard 97, 99, 101, 103; Maarschalkerwaard 15	HEMA
Rotterdam	Zuidplein Hoog 770	HEMA
Rotterdam	Beursplein 2	HEMA
Sittard	Rosmolenstraat 1, 3	HEMA
Tilburg	Heuvelstraat 24; Hendrikhof 20	HEMA
Utrecht	Roelantdreef 249, 251; Seinedreef (not numbered)	HEMA
Utrecht	Oudegracht 137; Lauwersteeg (not numbered); Steenweg 59, 61; Jodenrytje (not numbered)	HEMA
Voorburg	Kon. Julianalaan 231, 231A; Bucaillestraat 2, 2A	HEMA
Zaandam	Gedempte Gracht 57	HEMA
Zeist	Slotlaan 145	HEMA
Zwolle	Diezerstraat 11, 17; Nieuwstraat 60A	HEMA

MR. DOUGLAS E. HEMA
25-APR-2025 10:12 UTC
BOONE@CUSHWAKE.COM

Kopie uit Decos

VOLMACHT

Ondergetekenden,

IEF Berlage I B.V., voorheen genaamd Hema Vastgoed B.V.,

IEF Berlage II B.V., voorheen genaamd Mavoma B.V.

IEF Berlage III B.V., voorheen genaamd Bijenkorf Vastgoed B.V.

IEF Berlage IV B.V., voorheen genaamd Bijenkorf Vastgoed II B.V.

IEF Berlage V B.V., voorheen genaamd V&D Vastgoed B.V.

alle statutair gevestigd te Amsterdam,

verklaren hierbij ieder volmacht te geven aan:

Hema B.V.,
statutair gevestigd te 1102 AN Amsterdam aan Frankemaheerd 2,

om voor en namens ondergetekenden op te treden inzake gerechtelijke procedures, daaronder begrepen het instellen van bezwaar en beroep en het voeren van verweer, met betrekking tot aanslagen baatbelasting, die aan ondergetekenden zijn of worden opgelegd terzake van een object, waarvan Hema B.V. voornoemd, huurster is, en in dat verband al datgene te verrichten, wat de gevolmachtigde nuttig, nodig of gewenst mocht oordelen om te komen tot een vermindering of nihilstelling van de aanslagen, met het recht van substitutie.

Aldus getekend te Amsterdam op 19 juni 2006

IEF Berlage I B.V., IEF Berlage II B.V., IEF Berlage III B.V., IEF Berlage IV B.V., IEF Berlage V B.V.
namens deze,

De heer T.J. Pohle

De heer J.R. Fiszbajn

ALLONTI - HEMA
MICHIEL.BOONE@CUSHWAKE.COM
25-APR-2007 0:12 UTC

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 6

Allonge behorende bij de huurovereenkomsten
Terzake de "Vendex KBB portefeuille" /Hema
Inzake baatbelasting

De ondergetekenden:

1. IEF Berlage Alkmaar (Langestraat) B.V.,
IEF Berlage Almelo (Oude Galarij) B.V.,
IEF Berlage Alphen aan den Rijn (De Aarthof) B.V.,
IEF Berlage Amersfoort (Utrechtsestraat) B.V.,
IEF Berlage Amstelveen (Binnenhof) B.V.,
IEF Berlage Amsterdam (Buikslotermeerplein) B.V.,
IEF Berlage Amsterdam (Klinkerstraat) B.V.,
IEF Berlage Amsterdam (Osdorpplein) B.V.,
IEF Berlage Amsterdam (Ferdinand Bolstraat) B.V.,
IEF Berlage Amsterdam (Nieuwendijk) B.V.,
IEF Berlage Amsterdam (Linnaeusstraat) B.V.,
IEF Berlage Apeldoorn (Hoofdstraat) B.V.,
IEF Berlage Arnhem (Rijnstraat) B.V.,
IEF Berlage Assen (Koopmansplein) B.V.,
IEF Berlage Beverwijk (Breestraat) B.V.,
IEF Berlage Breda (Ginnekenstraat) B.V.,
IEF Berlage Bussum (Veerstraat) B.V.,
IEF Berlage Delft (Paradijspoort) B.V.,
IEF Berlage Den Bosch (Pensmarkt) B.V.,
IEF Berlage Den Haag (Leyweg) B.V.,
IEF Berlage Den Haag (Grote Marktstraat H) B.V.,
IEF Berlage Den Helder (Beatrixstraat) B.V.,
IEF Berlage Deventer (Korte Bisschopstraat) B.V.,
IEF Berlage Doetinchem (Hamburgerstraat) B.V.,
IEF Berlage Dordrecht (Bagijnhof) B.V.,
IEF Berlage Ede (Grotestraat) B.V.,
IEF Berlage Eindhoven (WC Woensel) B.V.,
IEF Berlage Emmen (Hoofdstraat) B.V.,
IEF Berlage Enschede (Kalanderstraat) B.V.,
IEF Berlage Gouda (Kleiweg) B.V.,
IEF Berlage Groningen (Dierenriemstraat) B.V.,
IEF Berlage Groningen (Herenstraat) B.V.,
IEF Berlage Haarlem (Kruisstraat) B.V.,
IEF Berlage Haarlem (Rivieradreef) B.V.,
IEF Berlage Helmond (Veestraat) B.V.,
IEF Berlage Hengelo (Enschedestraat) B.V.,
IEF Berlage Hilversum (Kerkstraat) B.V.,
IEF Berlage IJmuiden (Lange Nieuwstraat) B.V.,
IEF Berlage Leeuwarden (Nieuwestad) B.V.,
IEF Berlage Leiden (Haarlemmerstraat) B.V.,
IEF Berlage Leidschendam (Berkenhove) B.V.,
IEF Berlage Maastricht (Grote Staat H) B.V.,
IEF Berlage Nijmegen (Zwaneveld) B.V.,
IEF Berlage Nijmegen (Grote Markt H) B.V.,
IEF Berlage Oosterhout (Arendshof) B.V.,
IEF Berlage Roermond (Graaf Gerardstraat) B.V.,
IEF Berlage Rotterdam (Keizerswaard) B.V.,
IEF Berlage Rotterdam (Zuidplein Hoog) B.V.,
IEF Berlage Rotterdam (Beursplein) B.V.,
IEF Berlage Sittard (Rosmolenstraat) B.V.,
IEF Berlage Tilburg (Heuvelstraat) B.V.,
IEF Berlage Utrecht (Roelantdreef) B.V.,
IEF Berlage Utrecht (Oudegracht) B.V.,
IEF Berlage Voorburg (Koningin Julianalaan) B.V.,

MS - HEMA
MEDEWERKER IT - HEMA
KOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

IEF Berlage Zaandam (Gedempte Gracht) B.V.,
IEF Berlage Zeist (Slotlaan) B.V.,

en
IEF Berlage Zwolle (Diezerstraat) B.V.,

allen statutair gevestigd te 1075 AJ Amsterdam aan Oranje Nassaulaan 25, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door IEF Capital Management B.V. welke laatstgenoemde rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door de heer R.E. Snijders en de heer E.L. Franssens,

hierna gezamenlijk en ook afzonderlijk aan te duiden als "de eigenaar"

en

2. Hema B.V., statutair gevestigd te 1102 AN Amsterdam aan Frankemaheerd 2, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R.A. van Zetten,

hierna aan te duiden als "huurder"

eigenaar en huurder hierna gezamenlijk te noemen: "partijen".

Nemen in aanmerking:

1.
Tussen de eigenaar en de huurder bestaan diverse huurovereenkomsten waarin – in art. 20 leden 1 en 2 van de algemene bepalingen – een regeling is opgenomen over aan de gemeente, waarin een gehuurd object is gelegen, verschuldigde baatbelasting, die door de eigenaar als verhuurder wordt doorbelast aan de huurder.

2.
In aanvulling op het bepaalde in genoemde artikelleden hebben partijen ~~hebben partijen~~ nadere afspraken gemaakt die betrekking hebben op de procedures rondom deze baatbelasting, welke afspraken zijn vastgelegd door partijen in een allonge d.d. 17-07-2006.

3.
Deze overeenkomst is te beschouwen als vervanging van voorgenoemde allonge op alle huurovereenkomsten, waarvan een door partijen geparafeerd overzicht als **(bijlage 1)** aan deze overeenkomst is gehecht.

Komen als volgt overeen:

1. Aanslagen baatbelasting

1.1. Indien de eigenaar een aanslag baatbelasting ontvangt terzake een op bijlage 1 vermeld aan huurder verhuurd object, zal zij deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie weken voor het verstrijken van de bezwaartermijn, per fax of per aangetekende post toezenden aan de huurder.

1.2. De eigenaar verstrekt aan de huurder een volmacht **(bijlage 2)** om namens haar op te komen tegen iedere aanslag baatbelasting.

1.3. De huurder is gerechtigd om voor haar eigen rekening en risico op naam van de eigenaar alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen de aanslag baatbelasting.

1.4. De huurder zal de eigenaar op de hoogte houden van gerechtelijke uitspraken inzake procedures tegen de aanslag.

1.5. De eigenaar is niet verplicht om zelf voor eigen rekening en risico rechtsmiddelen aan te wenden tegen de aanslag baatbelasting.

MICHELBONDENCOSHWAKE.COM 15 APR 2025 10:12 UTC

2. Doorberekening baatbelasting

2.1. De eigenaar is gerechtigd om de aanslag baatbelasting door te belasten aan de huurder zodra de eigenaar door de gemeente wordt verplicht tot betaling over te gaan en uitstel van betaling niet op eerste verzoek door de gemeente wordt verleend. Huurder verplicht zich om deze aanslag aan de eigenaar te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur van de eigenaar.

2.2. Indien de gemeente overgaat tot restitutie van ontvangen baatbelasting aan eigenaar, zal eigenaar het terug ontvangen bedrag, inclusief eventuele daarover door de gemeente vergoede rente, op haar beurt restitueren aan de huurder, indien huurder dit bedrag ingevolge 2.1. aan de eigenaar had voldaan. De terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van het bedrag door de verhurende vennootschap.

3. Doorwerking rechtsopvolgers

Partijen beschouwen deze overeenkomst als een allonge op de huurovereenkomsten en beogen uitdrukkelijk om de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst te laten overgaan op de rechtsopvolgers van eigenaar of huurder.

Aldus overeengekomen en in drievoud in counterparts ondertekend.

Namens onder 1. genoemde vennootschappen.

Voor deze: IEF Capital Management B.V.

Namens deze:

R.E. Snijders

.....

Datum: .....

E.L. Franssens

.....

Datum: .....30-9-2000...

Hema B.V.
Voor deze:
R.A. van Zetten

.....

Datum: 8-9-2000

1.1.5 ALLONGE III - HEMA MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM 25-APR-2025 10:12 UTC

IEF Berlage

Alkmaar	Langestraat	Hema
Almelo	Oude Galarij	Hema
Alphen ad Rijn	De Aarthof	Hema
Amersfoort	Utrechtsestraat	Hema
Amstelveen	Binnenhof	Hema
Amsterdam	Buikslotermeerplein	Hema
Amsterdam	Klinkerstraat	Hema
Amsterdam	Osdorpplein	Hema
Amsterdam	Ferdinand Bolstraat	Hema
Amsterdam	Nieuwendijk	Hema
Amsterdam	Linnaesstraat	Hema
Apeldoorn	Hoofdstraat	Hema
Arnhem	Rijnstraat	Hema
Assen	Koopmansplein	Hema
Beverwijk	Breestraat	Hema
Breda	Ginnekenstraat	Hema
Bussum	Veerstraat	Hema
Delft	Paradijspoort	Hema
Den Bosch	Pensmarkt	Hema
Den Haag	Leyweg	Hema
Den Haag	Grote Marktstraat (H)	Hema
Den Helder	Beatrixstraat	Hema
Deventer	Korte Bisschopstraat	Hema
Doetinchem	Hamburgerstraat	Hema
Dordrecht	Bagijnhof	Hema

ALONGE III - HEMA
MICHEL.BOONEN@CLUSTWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

Ede	Grotestraat	Hema
Eindhoven	WC Woensel	Hema
Emmen	Hoofdstraat	Hema
Enschede	Kalanderstraat	Hema
Gouda	Kleiweg	Hema
Groningen	Dierenriemstraat	Hema
Groningen	Herenstraat	Hema
Haarlem	Kruisstraat	Hema
Haarlem	Rivieradreef	Hema
Helmond	Veestraat	Hema
Hengelo	Enschedestraat	Hema
Hilversum	Kerkstraat	Hema
IJmuiden	Lange Nieuwstraat	Hema
Leeuwarden	Nieuwestad	Hema
Leiden	Haarlemmerstraat	Hema
Leidschendam	Berkenhove	Hema
Maastricht	Grote Staat (H)	Hema
Nijmegen	Zwanenveld	Hema
Nijmegen	Grote Markt (H)	Hema
Oosterhout	Arendshof	Hema
Roermond	Graaf Gerardstraat	Hema
Rotterdam	Keizerswaard	Hema
Rotterdam	Zuidplein Hoog	Hema
Rotterdam	Beursplein	Hema
Sittard	Rosmolenstraat	Hema
Tilburg	Heuvelstraat	Hema

MICHEL.BOONEN@CLUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC
ALGEMENE TIJD - HEMA

Utrecht	Roelantdreef	Hema
Utrecht	Oudegracht	Hema
Voorburg	Koningin Julianalaan	Hema
Zaandam	Gedempte Gracht	Hema
Zeist	Slotlaan	Hema
Zwolle	Diezerstraat	Hema

1.1.5
ALLONGE III - HEMA
MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

VOLMACHT

Ondergetekenden,

IEF Berlage Alkmaar (Langestraat) B.V.,

IEF Berlage Almelo (De Galerij) B.V.,

IEF Berlage Alphen aan den Rijn (De Aarthof) B.V.,

IEF Berlage Amersfoort (Utrechtsestraat) B.V.,

IEF Berlage Amstelveen (Binnenhof) B.V.,

IEF Berlage Amsterdam (Buikslotermeerplein) B.V.,

IEF Berlage Amsterdam (Klinkerstraat) B.V.,

IEF Berlage Amsterdam (Osdorpplein) B.V.,

IEF Berlage Amsterdam (Ferdinand Bolstraat) B.V.,

IEF Berlage Amsterdam (Nieuwendijk) B.V.,

IEF Berlage Amsterdam (Linnaeusstraat) B.V.,

IEF Berlage Apeldoorn (hoofdstraat) B.V.,

IEF Berlage Arnhem (Rijnstraat) B.V.,

IEF Berlage Assen (Koopmansplein) B.V.,

IEF Berlage Beverwijk (Breestraat) B.V.,

IEF Berlage Breda (Ginnekenstraat) B.V.,

IEF Berlage Bussum (Veerstraat) B.V.,

IEF Berlage Delft (Paradijspoort) B.V.,

IEF Berlage Den Bosch (Pensmarkt) B.V.,

IEF Berlage Den Haag (Leyweg) B.V.,

IEF Berlage Den Haag (Grote Marktstraat H) B.V.,

IEF Berlage Den Helder (Beatrixstraat) B.V.,

IEF Berlage Deventer (Korte Bisschopstraat) B.V.,

IEF Berlage Doetinchem (Hamburgstraat) B.V.,

IEF Berlage Dordrecht (Bagijnhof) B.V.,

IEF Berlage Ede (Grotesstraat) B.V.,

IEF Berlage Eindhoven (WC Woensel) B.V.,

IEF Berlage Emmen (Hoofdstraat) B.V.,

MICHEL BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC
ALLONGE III - HEMA

IEF Berlage Enschede (Kalanderstraat) B.V.,

IEF Berlage Gouda (kleiweg) B.V.,

IEF Berlage Groningen (Dierenriemstraat) B.V.,

IEF Berlage Groningen (Herenstraat) B.V.,

IEF Berlage Haarlem (Kruisstraat) B.V.,

IEF Berlage Haarlem (Rivieradreef) B.V.,

IEF Berlage Helmond (Veestraat) B.V.,

IEF Berlage Hengelo (Enschedestraat) B.V.,

IEF Berlage Hilversum (Kerkstraat) B.V.,

IEF Berlage IJmuiden (Lange Nieuwstraat) B.V.,

IEF Berlage Leeuwarden (Nieuwestrad) B.V.,

IEF Berlage Leiden (Haarlemmerstraat) B.V.,

IEF Berlage Leidschendam (Berkenhove) B.V.,

IEF Berlage Maastricht (Grote Staat H) B.V.,

IEF Berlage Nijmegen (Zwanenveld) B.V.,

IEF Berlage Nijmegen (Grote Markt H) B.V.,

IEF Berlage Oosterhout (Arendshof) B.V.,

IEF Berlage Roermond (Graaf Gerardstraat) B.V.,

IEF Berlage Rotterdam (Keizerswaard) B.V.,

IEF Berlage Rotterdam (Zuidplein Hoog) B.V.,

IEF Berlage Rotterdam (Beursplein) B.V.,

IEF Berlage Sittard (Rosmolenstraat) B.V.,

IEF Berlage Tilburg (Heuvelstraat) B.V.,

IEF Berlage Utrecht (Roelantdreef) B.V.,

IEF Berlage Utrecht (Oudegracht) B.V.,

IEF Berlage Voorburg (Koningin Julianalaan) B.V.,

IEF Berlage Berlage Zaandam (Gedempte Gracht) B.V.,

IEF Berlage Zeist (Slotlaan) B.V.,

IEF Berlage Zwolle (Diezerstraat) B.V.,

ALLONGE III - HEMA
MICHEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

allen statutair gevestigd te 1075 AJ Amsterdam aan Oranje Nassaulaan 25,

verklaren hierbij ieder volmacht te geven aan:

Hema B.V.,
statutair gevestigd te 1102 AN Amsterdam aan Frankemaheerd 2,

om voor namens ondergetekenden op te streden inzake gerechtelijke procedures, daaronder begrepen het instellen van zwaar en beroep en het voeren van verweer, met betrekking tot aanslagen baatbelasting, die aan ondergetekende zijn of worden opgelegd terzake van een object, waarvan HEMA B.V. voornoemd, huurster is en in dat verband al datgene te verrichten, wat de gevolmachtigde nuttig, nodig of gewenst mocht oordelen, om te komen tot een vermindering of nihilstelling van de aanslagen, met het recht van substitutie.

Aldus getekend in counterparts.

Namens de ondergetekenden hierboven genoemd: IEF Capital Management B.V.,

Voor deze:

1.1.5 ALLONGE III - HEMA
MICHIEL.BOONEN@CUSHWAKE.COM
25-APR-2025 10:12 UTC

R.E. Snijders

.....

Datum: .....

E.L. Franssens

.....

Datum: 30-9-2008

HEMA Raming HEMA s'-Hertogenbosch

raming mei 2025

Raming HEMA s'-Hertogenbosch

Raming HEMA s'-Hertogenbosch

Raming HEMA s'-Hertogenbosch

HEMA
Pensmarkt 36
5211 JT s'-Hertogenbosch

Raming voor ombouw bestaande HEMA winkel naar de HEMA 100 formule.

Deze Raming is opgebouwd uit 3 hoofdstukken:
Advies & Management;
Winkelinrichting;
Bouwkundige werkzaamheden & installaties

Raming HEMA s'-Hertogenbosch

HEMA
Pensmarkt 36
5211 JT s'-Hertogenbosch

Advies & Management

Tekenwerk HEMA Layout
Technisch tekenwerk en vergunningen
Project management
Uitvoerder
Legeskosten
Constructieberekeningen
Brandrapport
Tekenwerk SO en fase 6
Inmeting pand
Asbest inventaristatie + begeleiding
Vergunning gevel aanpassing

Raming HEMA s'-Hertogenbosch

HEMA
Pensmarkt 36
5211 JT s'-Hertogenbosch

Winkelinrichting

WINKELINRICHTING
Winkelinrichting stellingen/ klein middenmeubilair BG
Winkelinrichting stellingen/ klein middenmeubilair 1e etage
Montage winkelinrichting HEMI BG
Montage winkelinrichting HEMI 1e etage
Opmaakmaterialen HEMI
Inrichting dienstruimtes
Magazijn inrichting stellingen etc
Opmaakmaterialen IMAS
Gordijnopmaak
Beauty meubel + losse meubels
Kassameubels

LICHTPLAN/ MUZIEK/ NARROWCASTING/ PATCHKAST	
Levering lichtplan incl horeca armaturen	
Muziekinstallatie	
Narrowcasting schermen	
Pre-fab Patchkast	

GEVELSIGNING/ INSTORE SIGNING
Gevelsigning
VM frames
VM band prints
Coming soon signing
Instore signing
3D wereld teksten
BEVEILIGING/ VEILIGHEID
Artikelbeveiliging EAS
CCTV
Alarm systeem
Kluis
HEMA IT
Netwerk/ kasssa/ pc/ printers etc
Foto kiosk

DIVERSEN
Schoonmaak algemeen
Transport containerkosten
Schrobmachine
FOOD & GEBAK
Gebaksvitrine
onderkoeling tbv gebaksvitrine
Gebaksvitrine/ techniek en koelcel magazijn

HEMA HORECA EN TAKE AWAY
Restaurant 1e verdieping
Foodcourt begane grond

Raming HEMA s'-Hertogenbosch

HEMA
Pensmarkt 36
5211 JT s'-Hertogenbosch

Bouwkundige werkzaamheden & installaties

BOUW WERKZAAMHEDEN
Sloop/ demontage werkzaamheden
Afbouw werkzaamheden
Schilderwerkzaamheden
Deur toegangs systeem incl sluitplan
Smeervloer spoelkeuken PMMA
Zand-cement dekvloer reparatie
Montage tegelwerken
Vloertegels en materieel levering
Tegelwerk toiletten
Ongediertebestrijding
Aanpassingen back-office in HEMA 100 stijl
GEVEL
Puien/ schuifdeuren retailplint
Renovatie gehele voorgevel volgens voorstel architect
Bouwkundige aanpassingen staal
Tijdelijke voorzieningen tijdens opening

ROLTRAP/ LIFT/ VASTE TRAP
Nieuwe klantenlift
Constructieve werkzaamheden tbv lift
Bescherming roltrap tijdens bouwwerkzaamheden
Balustrades en leuningen
Vaste trap
ELEKTRA/ DATA/ KLIMAAT/ VENTILATIE
Montage Elektra/ Data, lichtplan, diverse bekabeling derden
Klimaat installatie
Ventilatie installatie
Sanitaire installatie

BRANDBEVEILIGING
Sprinklersysteem BASIS
Sprinklersysteem uitfitten - verlaagde plafonds
Brandmeldinstallatie
Handblusmiddelen
Brandslanghaspels
Ontruimingsplattegronden en click-lijsten
GEBOUW GERELATEERDE AANPASSINGEN
Asbestsanering
Omzetten elektra
Extra hulp ZM interieurs
Proefboringen voortraject
Scope 10 herkeuring

Raming HEMA s'-Hertogenbosch

Aan deze presentatie is de PowerPoint presentatie van de architect gekoppeld. De powerpoint van de architect geeft het voorstel weer welke kans van slagen heeft voor een goedkeuring bij de Welstand en Monumenten commissie van de stad s'-Hertogenbosch.

Raming HEMA s’-Hertogenbosch
Einde presentatie